

METAS DA SEMANA 1

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 1				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
1	Administrativo	Introdução e Princípios	Pág. 3	
2	Constitucional	Poder Executivo	Pág. 22	
3	Administrativo	Responsabilidade Civil do Estado	Pág. 44	
4	Constitucional	Poder Judiciário	Pág. 61	
5	Processo Civil	Normas Fundamentais até Competência Parte 1 de 2	Pág. 76	
6	Processo Civil	Normas Fundamentais até Competência Parte 2 de 2	Pág. 76	
	Administrativo	Poderes da Administração Pública	Pág. 101	
7	Processo do Trabalho	Competência da Justiça do Trabalho	Pág. 114	

META 1

INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 1. Os diferentes critérios adotados para a conceituação do direito administrativo. Direito administrativo como direito público. Objeto do direito administrativo. Conceito de Administração Pública sob os aspectos orgânico, formal e material.

2. Fontes do direito administrativo: doutrina e jurisprudência na formação do direito administrativo. Lei formal. Regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; princípios gerais; tratados internacionais; costume.

3. Relação jurídico-administrativa. Personalidade de direito público. Conceito de pessoa administrativa.

Na PF: 1 Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material.

2 Conceito de direito administrativo.

3 Fontes do direito administrativo: doutrina e jurisprudência na formação do direito administrativo. Lei formal. Regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; princípios gerais; tratados internacionais; costume.

4 (...) Relação jurídico-administrativa. Personalidade de direito público. Conceito de pessoa administrativa. (...)

Na PFN: 1. Direito administrativo como direito público. Objeto do direito administrativo.

2. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material.

3. Fontes do direito administrativo: doutrina e jurisprudência na formação do direito administrativo. Lei formal. Regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; princípios gerais; tratados internacionais; costume.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 37, *caput*, e 217 da [Constituição Federal](#).
- Ler os artigos 53 e 54 da [Lei n. 9.784/99](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	1 CONCEITOS INICIAIS DE DIREITO ADMINISTRATIVO - HISTÓRICO, FUNÇÕES DE ESTADO E FONTES 2 REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Direito Administrativo:*

- O Direito Administrativo é **ramo do direito público** e é composto por normas e princípios que regulamentam a estruturação e funcionamento das entidades e órgãos públicos, bem como a relação do Estado com seus agentes e administrados.
- A constitucionalização do Direito Administrativo promove a colocação de temas infraconstitucionais administrativos na Constituição e, também, a releitura das normas administrativas a partir do texto constitucional (**filtragem constitucional**). A **constitucionalização do Direito Administrativo** traz as seguintes consequências:
 1. Aumento do controle judicial na discricionariedade administrativa.
 2. Maior participação dos cidadãos na tomada de decisões administrativas.
 3. Valorização do princípio da juridicidade em detrimento do princípio da legalidade.
 4. Centralidade dos direitos fundamentais e redefinição da supremacia do interesse público sobre o privado.

b) Fontes do Direito Administrativo:

FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO	
LEI	• A lei é a principal fonte do Direito Administrativo. • É fonte primária, porque dela decorrem as outras. • É fonte direta/imediata, porque tem força suficiente para gerar normas jurídicas. • A lei deve ser entendida em seu sentido amplo: Constituição Federal, emendas constitucionais, Constituições Estaduais, Leis Orgânicas, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções, tratados internacionais, regulamentos administrativos, atos normativos da administração pública, etc. • A lei entendida em seu sentido amplo traz à tona a ideia de juridicidade, segundo a qual o administrador deve respeitar a lei e o direito.
DOCTRINA	• Opiniões dos estudiosos sobre institutos e normas do Direito.
JURISPRUDÊNCIA	• Reiteradas decisões dos tribunais sobre determinado tema.
COSTUMES	Os costumes são fontes do Direito Administrativo? • 1ª corrente (majoritária): Sim, mas os costumes são fontes secundárias do Direito Administrativo. Na condição de fontes secundárias, os costumes só podem ser considerados vigentes

	e exigíveis quando não contrariarem nenhuma regra ou princípio estabelecido na lei. Costumes <i>contra legem</i> não têm obrigatoriedade. • 2ª corrente (minoritária): Não. Diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo, visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade. • Diogo de Figueiredo Moreira Neto chama de fontes inorganizadas do Direito Administrativo o costume (uso e a convicção generalizada da necessidade de sua cogência) e a praxe administrativa (prática burocrática rotineira adotada por conveniência procedimental).
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS	• O precedente administrativo pressupõe a prática reiterada e uniforme de atos administrativos em situações similares. • É importante fonte no sentido de garantir a segurança jurídica.

c) Sistemas de Controle Administrativo: É o regime adotado pelo Estado para o controle dos atos administrativos ilegais ou ilegítimos praticados pelo Poder Público. Há dois sistemas de controle administrativo. São eles:

SISTEMA FRANCÊS DUALIDADE DE JURISDIÇÃO	SISTEMA INGLÊS JURISDIÇÃO ÚNICA
• Há duas jurisdições: A administrativa, que é formada pelos tribunais de natureza administrativa	• Há apenas uma jurisdição no sentido técnico: A comum, que é formada pelos órgãos do Poder Judiciário, com a competência de

A **comum**, que é formada pelos órgãos do Poder Judiciário, com a competência de resolver os demais litígios.

resolver todos os litígios, sejam eles entre particulares ou entre particulares e a Administração Pública.

- Fala-se em sentido técnico, porque há tribunais administrativos. Contudo, apenas o Poder Judiciário aprecia os litígios de forma definitiva, com formação de coisa julgada.

- O Brasil adota o sistema inglês ou sistema de jurisdição única.

- Ainda que existam lides apreciadas em âmbito administrativo, antes ou após o encerramento da via administrativa, o administrado pode discutir o seu direito em âmbito jurisdicional. Trata-se do **princípio do livre acesso ao Judiciário** (art. 5º, XXXV, da CF).

- Há hipóteses em que se exige o prévio requerimento na via administrativa:

1. Justiça desportiva (art. 217, §1º, da CF).

2. Reclamação contra ato administrativo que contraria súmula vinculante (art. 7º, §1º, da Lei Lei n. 11.417/2006).

3. *Habeas data*.

4. Concessão de benefício previdenciário.

d) Regime Jurídico-Administrativo:

- A relação entre a Administração Pública e os particulares é conhecida pela **verticalidade**. Isso porque, para sua atuação, a Administração é dotada de uma série de ferramentas e prerrogativas jurídicas que se justificam pela **supremacia do interesse público**.
- A Administração não é proprietária da coisa pública. O povo é titular da coisa pública e do interesse público. Desse modo, a Administração sofre restrições, porque deve atuar nos limites estipulados pela lei. Surge, então, a outra faceta do regime jurídico-administrativo: **a indisponibilidade do interesse público**.
- A soma do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público é chamada de **binômio ou bipolaridade do Direito Administrativo por Bandeira de Mello**. Essas prerrogativas e limitações consagram o regime jurídico administrativo.

e) Terminologia da Administração Pública:

SENTIDO	CONCEITO
AMPLO	• Abrange os órgãos de governo que exercem funções políticas e pessoas jurídicas que desempenham funções administrativas. Esse conceito amplo engloba, portanto, a elaboração de políticas públicas.
ESTRITO	• Compreende apenas as funções meramente administrativas. Desse modo, o sentido estrito abrange somente a execução de políticas públicas.
OBJETIVO MATERIAL	

FUNCIONAL	• Conjunto de atividades ou funções que costumam ser consideradas próprias da função administrativa e que objetivam a realização do interesse público. A ênfase é na seguinte indagação: “Qual atividade a administração pública exerce?” • São próprias da função administrativa as seguintes atividades: serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção. • Sob essa ótica, as concessionárias são administração pública. Por qual motivo? Porque elas prestam serviços públicos e, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, esse critério tem como foco a atividade e não a pessoa. • Sob essa ótica, a Petrobrás não é administração pública. Por qual motivo? Porque exerce atividade econômica e, ainda que seja sociedade de economia mista, esse critério tem como foco a atividade e não a pessoa.
SUBJETIVO FORMAL ORGÂNICO	• Conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes que o nosso ordenamento jurídico identifica como administração pública, não importando a atividade que exerçam. A ênfase é na seguinte indagação: “Quem a lei diz que compõe a administração pública?” • O Brasil adota o sentido subjetivo, formal ou orgânico. Dessa forma, quem a lei disser que é Administração Pública, será. A CF e o Decreto n. 200/67 dizem que Administração Pública é: administração direta e indireta (autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas).

CRUZADINHA: Qual é o conceito de Fazenda Pública?

Fazenda Pública é a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações.

O conceito também abrange as **agências executivas e reguladoras**, porque elas são **autarquias especiais**.

Estão **excluídas do conceito de Fazenda Pública as sociedades de economia mista e as empresas públicas**.

f) Princípios Administrativos:

LEGALIDADE

- O princípio da legalidade não é absoluto. Há uma tensão entre o princípio da legalidade e o da segurança jurídica. Às vezes, a segurança jurídica deve se sobrepor. Exemplo:

Lei n. 9.784/99: Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

- **Concepção tradicional:** O administrador público tem sua atuação limitada ao que a lei estabelece, aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite desde que não haja proibição legal.

- **Concepção moderna:** O princípio da legalidade deve ser reinterpretado a partir do fenômeno da constitucionalização do Direito Administrativo. O princípio da legalidade cede espaço ao princípio da juridicidade (atuação conforme a lei e o Direito).

Com isso, restringe-se o espaço de discricionariedade do administrador público. Isso porque o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo não só com base na lei como também com base no Direito como um todo.

IMPESSOALIDADE	• Vedação à promoção pessoal: os atos da administração não devem buscar a promoção pessoal ou levar em conta interesses pessoais dos agentes. • Isonomia: os atos da administração não devem privilegiar pessoas ou grupos específicos. A finalidade deve ser o interesse público.
MORALIDADE	• Exige que a atuação administrativa deva ser ética e proba. Ainda que haja alto grau de indeterminação, a moralidade é um conceito objetivo, pois há um padrão de conduta a ser seguido. Não importa o íntimo do agente. Exemplo: Súmula Vinculante n. 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
PUBLICIDADE	• Transparência da atuação administrativa. • Necessidade de publicação oficial como condição de eficácia dos atos administrativos. • Exceções: 1. a segurança do Estado (art. 5º, XXXIII, da CF). Exemplo: informações militares.

	2. a segurança da sociedade (art. 5º, XXXIII, da CF). Exemplo: sigilo das informações sobre o interior de usina nuclear para evitar atentados terroristas. 3. a intimidade dos envolvidos (art. 5º, X, da CF).
EFICIÊNCIA	• Acrescentado pela EC 19/98, correlaciona-se com a economicidade. • A Administração deve buscar obter o máximo de resultados com o dispêndio mínimo de recursos.
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO	• Como a atividade administrativa é exercida em favor da coletividade, os interesses da Administração, em regra, devem ser priorizados em relação aos interesses particulares. • Esse princípio justifica a intervenção na propriedade, as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, dentre outras prerrogativas.
AUTOTUTELA	• A Administração Pública pode corrigir de ofício os seus próprios atos, quando nulos ou contrários aos interesses públicos. Súmula 473 do STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. • Não se confunde com tutela administrativa ou tutela ministerial. Esta última é o poder de supervisão ministerial

	exercido pela Administração Direta sobre entidades da Administração Indireta (art. 19 do Decreto-Lei n. 200/67).
INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO	Os bens e interesses da Administração não pertencem a seus agentes, mas à coletividade. Assim, os agentes não podem dispor dos interesses administrativos como se fossem seus.
SUBSIDIARIEDADE	O Estado deve assegurar aos particulares liberdade e condições de exercerem todas as atividades, devendo sua atuação ser subsidiária. Apenas quando a atuação privada não for satisfatória, deve o Estado intervir.
SEGURANÇA JURÍDICA	O princípio da segurança jurídica tem dois princípios: objetivo e subjetivo. Em sentido objetivo, é a vedação a retroatividade das leis e atos administrativos. É a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Em sentido subjetivo, é a proteção à confiança. Impedimento de comportamentos contraditórios da Administração Pública.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Os serviços públicos não podem ser interrompidos. É dever do Estado manter os serviços públicos em andamento.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 3:** Nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 3

1. O ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Assim, para o exame da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, não há razão para contraditório e ampla defesa. Precedente: MS 31.704.

2. Se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos da chegada do processo para apreciar a legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, tais atos devem ser considerados definitivamente registrados, ainda que o Tribunal de Contas não tenha concluído sua análise. Precedente: Info 967 do STF.

3. Se o caso não envolve concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, e sim da revisão de ato administrativo que originou vantagem salarial, o prazo decadencial de 5 anos começa a ser contado da prática do ato (e não de eventual decisão do Tribunal de Contas). Precedente: Info 750 do STF.

• **Súmula Vinculante n. 5 do STF:** A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 5

1. Superou o entendimento da Súmula 343 do STJ (Súmula 343 do STJ: É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar).

2. Tem validade antes de sua edição em 2008, porque apenas consolidou formalmente jurisprudência reiterada do STF. Em outras palavras, se um PAD teve curso sem advogado em 2007, não há nulidade por falta de defesa técnica. Precedente: ARE 842.500.

3. Em caso de nomeação de advogado dativo, em substituição ao causídico do feito, não há nulidade se o dativo for apenas bacharel em direito e não for advogado inscrito na OAB. Precedente: RE 570.496.

4. A súmula tem aplicabilidade somente em procedimentos de natureza cível. Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar **falta grave de preso** deve ser conduzido por advogado ou defensor público nomeado. Sobre o tema, vale lembrar:

Súmula 533 do STJ: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser **realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado**.

- **Súmula Vinculante n. 13 do STF:** A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 13

1. A vedação ao nepotismo não exige lei em sentido formal, pois decorre do artigo 37, *caput*, da CF.
2. Aplica-se à Administração Direta e Indireta, abrangendo, por isso, sociedade de economia mista e empresas públicas.
3. Em regra, não se aplica a cargos políticos, tais como Secretários de Governo.
4. Contudo, a súmula pode ser aplicada para cargos políticos caso fique configurada a total falta de razoabilidade do nomeado, seja por falta de idoneidade moral ou qualificação técnica, seja por fraude à lei ou nepotismo cruzado. Precedente: Info 952 do STF.
5. A norma antinepotismo deve incidir sobre cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e cargos de direção e assessoramento, não incidindo para ocupantes de cargo de provimento efetivo (servidores concursados). Precedente: Info 786 do STF.
6. A limitação constante do § 1º do art. 1.595 do Código Civil não tem aplicação para efeitos da Súmula Vinculante 13, vez que o parentesco por afinidade não é limitado apenas aos ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuges ou companheiros. **Os chamados “concunhados” estão abrangidos no conceito de parente de 3º grau em linha colateral.** Precedente: Rcl 26.448.
7. Não é privativa do chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na administração pública. Precedente: RE 570.392.
8. A incompatibilidade da prática enunciada na súmula vinculante com o art. 37 da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada

e agente político ou servidor público, mas de presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionado à pessoa com relação de parentesco com quem tenha potencial de interferir no processo de seleção.

Precedente: Info 815 do STF.

- **Súmula Vinculante n. 37 do STF:** Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 37

1. Resultou da conversão da antiga Súmula 339 do STF.
2. Tal Súmula Vinculante tem fundamento no princípio da legalidade. No caso, a legalidade e a independência dos Poderes devem preponderar sobre o princípio da isonomia.
3. Aplica-se a “servidores públicos” em sentido amplo, de modo que abrange também as relações celetistas do Poder Público. Precedente: Rcl 27.333.

9. A contratação, por agente político, de parentes para cargos em comissão ocorrida antes da Súmula Vinculante 13 configura ato de improbidade administrativa?

Sim. No Info 540 do STJ (Relator: Napoleão Nunes Maia, no ano de 2014), a 1ª turma do STJ entendeu que a contratação de parentes para cargos em comissão antes da Súmula Vinculante 13 não configuraria ato de improbidade administrativa. Contudo, pesquisas recentes (desde o ano de 2018) revelam que a 1ª e 2ª turmas do STJ entendem que, ainda que ocorrido antes da edição da Súmula Vinculante 13, a nomeação de parente para cargo em comissão constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da Administração Pública. Parece que a posição do Info 540 do STJ é somente do Ministro Napoleão Nunes Maia e não da 1ª turma. Precedentes: AgRg no AREsp 550.607 e REsp 1643293.

10. Leis estaduais ou municipais não podem criar exceções à Súmula Vinculante n. 13, para fins de permitir o nepotismo para um determinado número de parentes ou para

servidores que estivessem no exercício do cargo do momento da edição da súmula.

Precedente: Info 706 do STF e ADI 3.094, respectivamente.

11. Leis municipais podem criar hipóteses mais restritas para vedar a contratação de parentes em licitações promovidas pela Administração Pública. Precedente: RE 423.560.

- **Súmula n. 346 do STF:** A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

- **Súmula n. 473 do STF:** A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

- **Súmula n. 615 do STJ:** Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.

- **Súmula n. 633 do STJ:** A Lei 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos Estados e municípios se inexistente norma local e específica regulando a matéria.

- A Administração Pública pode rever atos de concessão de anistia política a qualquer tempo, sem incidência de prazo decadencial, quando presente situação flagrantemente inconstitucional. Precedente: AgInt no MS 30.434-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 8/10/2025 (Info 28 do STJ - Edição Extraordinária).

- A publicidade dos atos administrativos é a regra, e o sigilo constitui exceção admitida somente nos casos previstos em lei, cabendo à administração pública proteger adequadamente as informações classificadas como sigilosas.

O livro de portaria de presídio é um documento em que são registradas informações sobre pessoas, rotinas e ocorrências no respectivo setor, que, por sua vez, é notoriamente um local sensível e estratégico para a segurança de cada unidade prisional e da população em geral.

A administração negou acesso a essas informações sob o argumento de que havia dados sigilosos e sensíveis, cuja divulgação poderia comprometer a segurança da unidade prisional, das pessoas e da sociedade em geral.

O STJ considerou correta essa recusa. Precedente: RMS 67.965-MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 3/6/2025 (Info 853 do STJ).

- O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da CF/88, também se aplica para o direito administrativo sancionador? Em regra, não. A retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao princípio do *favor libertatis*, peculiaridade inexistente no Direito Administrativo Sancionador. Assim, em regra, aplica-se o princípio do *tempus regit actum*. Exceção: a lei mais favorável (ex: lei que reduz multa) pode prever que ela se aplicará retroativamente.

Em suma: a penalidade administrativa deve se basear pelo princípio do *tempus regit actum*, salvo se houver previsão expressa de retroatividade da lei mais benéfica. Precedente: REsp 2.103.140-ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 4/6/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).

- É nulo ato público que estabelece, genericamente e sem fundamentação válida e específica, que todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal (SEI-PF) sejam cadastrados com nível de acesso restrito. Há violação do princípio da publicidade e restrição ao direito à informação. Precedente: ADPF 872/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/8/2023 (Info 1103 do STF).

- As receitas e despesas brutas das serventias extrajudiciais não configuram dados pessoais a serem protegidos sob o argumento de garantir o direito ao sigilo e à

privacidade. Precedente: AgInt no RMS 70.212-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/6/2023 (Info 11 do STJ – Edição Extraordinária).

- No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Precedente: RE 817338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/10/2019 (Repercussão Geral – Tema 839) (Info 956 do STF); MS 20187-DF, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), julgado em 10/08/2022 (Info 744 do STJ); *MS 18442-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 09/11/2022 (Info 756 do STJ).*

- No regime de transparência brasileiro, vige o princípio da máxima divulgação, em que a publicidade é regra, e o sigilo, exceção. Precedente: RMS 54405-GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 9/8/2022 (Info Especial 8 do STJ).

- Está em desconformidade com a Constituição Federal a previsão contida na Lei Orgânica do Distrito Federal que autoriza que cada Poder defina, por norma interna, as hipóteses pelas quais a divulgação de ato, programa, obra ou serviço públicos não constituirá promoção pessoal. Essa delegação conferida viola o § 1º do art. 37 da CF/88, que não admite flexibilização por norma infraconstitucional ou regulamentar. Precedente: ADI 6522/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/5/2021 (Info 1017 do STF).

- Em regra, o prazo decadencial para que a Administração Pública anule atos administrativos inválidos é de 5 anos, aplicável a todos os entes federativos, por força do princípio da isonomia. Precedente: ADI 6019/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 12/4/2021 (Info 1012 do STF).

- Poder Executivo não pode ser incluído nos cadastros de inadimplentes da União por irregularidades praticadas pelos outros Poderes ou órgãos autônomos, o que constituiria violação ao princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica das instituições autônomas. Precedente: ACO 3072, Rel. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/08/2020 (Info 991 do STF).
- É indevida a inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório. Isso porque a CF/88 já previu que, em caso de descumprimento do pagamento do precatório, existe a possibilidade de intervenção federal no ente inadimplente. Logo, é incompatível com o postulado da razoabilidade onerar duplamente o Estado-membro, tanto com a possibilidade de intervenção federal quanto com a sua inscrição em cadastros desabonadores. Precedente: ACO 3083, Rel. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/08/2020 (Info 991 do STF – clipping).
- É indevida a inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório. Isso porque a CF/88 já previu que, em caso de descumprimento do pagamento do precatório, existe a possibilidade de intervenção federal no ente inadimplente. Logo, é incompatível com o postulado da razoabilidade onerar duplamente o Estado-membro, tanto com a possibilidade de intervenção federal quanto com a sua inscrição em cadastros desabonadores. ACO 3083, Rel. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/08/2020 (Info 991 do STF – clipping).
- É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Precedente: RE 770149, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 05/08/2020 (Repercussão Geral – tema 743) (Info 993 do STF).

- A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Precedente: RE 1067086, Rel. Rosa Weber, julgado em 16/09/2020 (Repercussão Geral – Tema 327) (Info 988 do STF).
- Mesmo depois de terem-se passado mais de 5 anos, a Administração Pública pode anular a anistia política concedida quando se comprovar a ausência de perseguição política, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a não devolução das verbas já recebidas. Precedente: RE 817338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/10/2019 (repercussão geral – Tema 839) (Info 956 do STF).
- O STF tem afastado a aplicação da SV 13 a cargos públicos de natureza política, como são os cargos de Secretário Estadual e Municipal. Mesmo em caso de cargos políticos, será possível considerar a nomeação indevida nas hipóteses de: nepotismo cruzado; fraude à lei; e inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou por inidoneidade moral do nomeado. Precedente: Rcl 29033 AgR/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/9/2019 (Info 952 do STF).
- Em caso de irregularidades do Estado-membro em convênio federal, a União somente poderá inscrever o ente no SIAFI, no CADIN e no CAUC após o término do processo de prestação de contas especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedente: RE 1067086, Rel. Rosa Weber, julgado em 16/09/2020 (Repercussão Geral – Tema 327) (Info 951 do STF).

META 2

PODER EXECUTIVO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 41. Poder Executivo: presidencialismo e parlamentarismo; ministro de Estado.

42. Presidente da República: poder regulamentar; medidas provisórias.

43. Crimes de responsabilidade do presidente da República e dos ministros de Estado.

Na PF: 37 Poder Executivo: presidencialismo e parlamentarismo; ministro de Estado.

38 Presidente da República: poder regulamentar; medidas provisórias.

39 Crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado.

Na PFN: 6. Constituição de 1988. (...) Da Organização dos Poderes. (...) Divisão de poderes: conceito; objetivos; evolução histórica; mecanismos de freios e contrapesos.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **PODER EXECUTIVO** pelo **PDF Base** do curso.

Dica Estratégica: Se você já estudou o tema algumas vezes, comece o estudo pelos crimes de responsabilidade, ou seja, pelo final. Isso te ajuda a absorver melhor o trecho do conteúdo que é sempre visto no final do estudo e, por isso, sempre é estudado quando você está mais cansado.

- Ler os seguintes artigos da [Constituição Federal](#): 12, § 3º; 14, §§ 2º a 7º; 61, § 1º; 63; e 76 a 91.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL

ASSUNTO	16 PODER EXECUTIVO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- De forma típica, o Poder Executivo é a função estatal que envolve atos de chefe de Estado, atos de Governo e atos da Administração Pública em geral.

- De forma atípica, o Poder Executivo pode legislar, por meio de medida provisória e leis delegadas, e pode julgar, por meio de processos administrativos.

Exemplo 1: Como o Poder Executivo legisla? O Presidente da República edita Medida Provisória, alterando parte da Reforma Trabalhista.

Exemplo 2: Como o Poder Executivo julga? A Comissão de julgamento de recursos de multas do DETRAN.

- O estudo do Poder Executivo demanda a análise do **sistema de governo** adotado pelo Estado, que pode ser, em sua grande maioria, presidencialista ou parlamentarista.

SISTEMA PRESIDENCIALISTA	SISTEMA PARLAMENTARISTA
Criação norte-americana.	O Primeiro-Ministro é quem exerce, de fato, a função de Chefe de Governo. Ele é apontado pelo Chefe de Estado, só se tornando Primeiro-Ministro com a aprovação do Parlamento.
A eleição do Presidente da República é feita pelo povo, para um mandato determinado.	O Primeiro-Ministro não exerce mandato por prazo determinado, pois poderá ocorrer a queda de governo por dois motivos, a saber: se perder a maioria parlamentar pelo
O Presidente tem liberdade para escolher os Ministros de Estado, que o auxiliam e podem ser demitidos <i>ad nutum</i> , ou seja, a qualquer tempo.	

partido a que pertence ou através do voto de desconfiança.

- Na CF, adotou-se o sistema presidencialista (foi mantido pelo plebiscito realizado conforme o art. 2º do ADCT). Todavia, o Brasil já teve duas experiências parlamentaristas.

1ª) A primeira foi em 1847, com a criação por D. Pedro II do cargo de Presidente do Conselho de Ministros.

2ª) A segunda ocorreu em 1961, após a renúncia do Presidente Jânio Quadros.

RISCO DE PEGADINHA:

Confusão de sistema de governo com forma de governo.

No Brasil, o sistema de governo é presidencialista.

Por sua vez, a forma de governo é republicana.

b) Poder Executivo no Brasil:

- No Brasil, o Poder Executivo é monocrático: as funções de Chefe de Estado e de Governo são concentradas em uma só pessoa.

- O artigo 84 da CF prevê competências do Presidente da República tanto na condição de Chefe de Estado quanto na condição de Chefe de Governo e da Administração Pública Federal.

CHEFE DE ESTADO

ART. 84, VII, VIII, XIV, XV, XVI, 1ª PARTE, XVIII, 2ª PARTE, XIX, XX, XXI, E XXII.

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;

XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

CHEFE DE GOVERNO

ART. 84, I, III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, 1ª PARTE, XXIII, XXIV E XXVII.

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

X - decretar e executar a intervenção federal;

XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;

- XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
- XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;
- XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;
- XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
- XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;
- XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

ART. 84, II, VI, XVI, 2ª PARTE, XXIV E XXV.

- II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
- VI – dispor, mediante decreto, sobre:
 - a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
 - b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
- XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
- XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
- XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

- O artigo 84, inciso XXVII, prevê que cabe o Presidente da República “*exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.*” Isso quer dizer que o rol de atribuições é **EXEMPLIFICATIVO.**

RISCO DE PEGADINHA:

Há atribuições **PRIVATIVAS** do Presidente da República que são **DELEGÁVEIS** aos **MINISTROS DE ESTADO, PGR e AGU.** São elas:

Art. 84. (...)

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) **extinção** de funções ou cargos públicos, **quando vagos**;

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XXV - prover (e extinguir) os cargos públicos federais, na forma da lei.

Tome bastante cuidado:

É **delegável** a extinção de cargo público federal **quando vago**.

É **indelegável** a extinção de cargo público federal quando **não esteja vago**.

c) Eleições:

c.1) Eleição do Chefe do Poder Executivo Federal:

- O Poder Executivo, em âmbito federal, é exercido pelo Presidente da República com auxílio dos Ministros de Estado.
- O Presidente da República é eleito conjuntamente, em chapa única, com o Vice-Presidente da República, por voto majoritário.
- A CF determina a realização de segundo turno, caso o candidato mais votado não obtenha maioria absoluta dos votos (não se computa votos nulos e em branco).

- O mandato é de quatro anos e permite-se uma reeleição “para um único período subsequente”.

c.2) Eleição do Chefe do Poder Executivo Estadual e Distrital:

- Em âmbito estadual e distrital, o Poder Executivo é exercido pelo Governador de Estado e do Distrito Federal, com auxílio dos Secretários. A eleição do Governador e do Vice-Governador é feita em chapa única, por voto majoritário.

- O mandato é de quatro anos e permite-se uma reeleição “para um único período subsequente”.

c.3) Eleição do Chefe do Poder Executivo Municipal:

- Em âmbito municipal, o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com auxílio dos Secretários. A eleição do Prefeito e Vice-Prefeito é feita em chapa única.
- No caso da eleição municipal, a eleição é também por voto majoritário. Todavia, há uma particularidade.

ELEIÇÃO DO PREFEITO	
IGUAL OU MENOS DE 200 MIL ELEITORES (REPARE QUE NÃO É HABITANTES)	MAIS DE 200 MIL ELEITORES (REPARE QUE NÃO É HABITANTES)
É eleito o candidato que alcançar a maioria simples de votos. Não há segundo turno. Sistema majoritário puro, relativo ou simples.	Precisa de maioria absoluta de votos, senão há segundo turno. Ocorre nos mesmos moldes da votação do PRESIDENTE. Sistema majoritário absoluto ou de dois turnos.

- O mandato é de quatro anos e permite-se uma reeleição “para um único período subsequente”.

RISCO DE PEGADINHA:

O Prefeito que está terminando o segundo mandato consecutivo no Município A pode se candidatar a Prefeito do Município B para o período subsequente?

Não. Isso é o que a jurisprudência do STF chamou da figura do “**prefeito itinerante**”. No RE 637485/RJ, o STF decidiu que isso consiste em prática aparentemente lícita, mas que desvia a finalidade, para fins de **monopolizar o poder local e violar o princípio republicano**.

c.4) Escolha do Chefe do Poder Executivo nos Territórios:

- A direção dos Territórios Federais se dá por meio de Governador, nomeado pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal (artigo 33, § 3º, da CF).

d) Substituição e Sucessão do Presidente da República:

- A substituição do Presidente da República tem caráter temporário e ocorre nos casos de impedimento. Exemplo: Viagem do Presidente aos Estados Unidos da América.
- A sucessão do Presidente da República tem caráter definitivo e ocorre nos casos de vacância do cargo. Exemplo: Morte do Presidente da República.
- Em caso de impedimento ou dupla vacância do Presidente e do Vice-Presidente, devem assumir as seguintes autoridades nessa ordem:

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão **sucessivamente** chamados ao exercício da Presidência o **Presidente da Câmara dos Deputados**, o do **Senado Federal** e o do **Supremo Tribunal Federal**.

- Veja:

1º	PRESIDENTE DA CÂMARA DE DEPUTADOS	A CD representa o povo . Logo, o presidente da CD tem mais legitimidade do que o Presidente do Senado Federal.
-----------	--	---

2º	PRESIDENTE DA SENADO FEDERAL	O Presidente do Senado Federal é eleito pelo povo . Logo, tem mais legitimidade do que o Presidente do STF.
3º	PRESIDENTE DO STF	Não é eleito pelo povo. Logo, é o que tem menos legitimidade popular.

- **Vacância no cargo de Presidente:** assume o Vice-Presidente.

- **Dupla vacância:** Precisa de eleição para um mandato-tampão.

Decore a tabela abaixo com a seguinte lógica: quanto mais cedo houver a dupla vacância, menos pressa é necessária. Dessa forma, há como fazer eleições diretas, que são bem mais trabalhosas do que as eleições indiretas, e há mais prazo.

Quando ocorreu?	Tipo de eleição	Prazo
Nos dois primeiros anos de mandato	DIRETA	90
Nos dois últimos anos de mandato	INDIRETA	30

- **Esse modelo federal de eleição indireta não é de observância compulsória** (ADI 1.057). Trata-se de matéria político-administrativa. Logo, está inserida no autogoverno e autonomia dos entes federados. Não é matéria de Direito Eleitoral, que é de competência da União (artigo 22, inciso I, da CF).

e) Acefalia Temporária no Poder Executivo:

- Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, **sem licença do Congresso Nacional**, ausentar-se do País por período superior a **quinze dias**, sob pena de perda do cargo.

- É necessária a licença do Congresso Nacional, que se opera por meio de **DECRETO LEGISLATIVO**, para ausência do Presidente da República e do Vice-Presidente da República por **PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS**.

RISCO DE PEGADINHA:

O aluno não deve confundir tal prazo com o de **10 dias para assunção do cargo da Presidência da República**.

Art. 78. (...)

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

• É norma de reprodução obrigatória para Estados e Municípios?

Segundo o STF, sim.

A necessidade de autorização do Poder Legislativo para o afastamento e a consequência em caso de descumprimento são **normas de reprodução obrigatória** (ADI 3647).

• Então norma estadual ou municipal pode prever a necessidade de autorização qualquer que seja o prazo de afastamento do Chefe do Executivo?

Segundo o STF, não.

Afronta os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os Poderes e da liberdade de locomoção **norma estadual que exige prévia licença da assembleia legislativa** para que o governador e o vice-governador possam ausentar-se do País **por qualquer prazo**. Segundo o modelo federal, **somente se justifica quando o afastamento exceder a quinze dias**, devendo se aplicar o princípio da simetria (RE 317.574).

f) Responsabilização do Presidente da República:

	CRIME COMUM	CRIME DE RESPONSABILIDADE
AUTORIZAÇÃO	2/3 da Câmara dos Deputados	2/3 da Câmara dos Deputados
COMPETÊNCIA	STF	Senado federal
SUSPENSÃO DAS FUNÇÕES	Após recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal.	Após a instauração do processo pelo Senado Federal.

- O art. 85 da CF traz rol meramente **EXEMPLIFICATIVO** dos crimes de responsabilidade.
- **Súmula Vinculante n. 46:** A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.
- **Imunidade referente ao Presidente da República:** A previsão constitucional do art. 86, § 4º, da Constituição da República se destina expressamente ao Chefe do Poder Executivo da União, não autorizando, por sua natureza restritiva, qualquer interpretação que amplie sua incidência a outras autoridades, nomeadamente do Poder Legislativo (Inq 3.983).
- Os Estados-membros **não** podem reproduzir em suas próprias Constituições o conteúdo normativo dos preceitos inscritos no art. 86, § 3º e § 4º, da Carta Federal, pois as prerrogativas contempladas nesses preceitos da Lei Fundamental – por serem unicamente compatíveis com a condição institucional de Chefe de Estado – são apenas extensíveis ao presidente da República. (ADI 978)

g) Competência para julgamento do Prefeito:

CRIME DE PREFEITO	CRIME COMUM	CRIME DE RESPONSABILIDADE
Competência	Segunda instância	Câmara de Vereadores
Previsão legal	CF. Art. 29. X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça ; Súmula 702 STF: A competência do TJ para julgar prefeitos, restringe-se aos crimes de competência comum da justiça estadual ; nos demais casos, a	Decreto-Lei 201/67. Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

	competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.	
Conclusão	Crime estadual: TJ Crime federal: TRF Crime eleitoral: TRE	Câmara de Vereador
Peculiaridades	Os Prefeitos devem ser julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado onde se localiza o seu Município. Exemplo: Prefeito de município localizado no Estado do Tocantins comete crime no Ceará. É julgado pelo TJ/TO ou TJ/CE? TJ/TO. Precedente: CC 120.848-PE	

h) Conselho da República x Conselho da Defesa Nacional: Guarde os dispositivos desses temas sempre para uma revisão de última hora.

RISCO DE PEGADINHA:

As bancas gostam de trocar o **PRONUNCIAR** por **OPINAR**.

Veja que **CONSELHO DA REPÚBLICA** tem “R” e **PRONUNCIAR** tem um “R” quase na frente.

Veja que **CONSELHO DA DEFESA NACIONAL** não tem “R” e **OPINAR** só tem o “R” no final.

• Estado de defesa e estado de sítio:

ESTADO DE DEFESA	ESTADO DE SÍTIO
O Presidente decreta e depois submete o ato ao Congresso Nacional.	Solicita autorização do Congresso Nacional para decretação.

DEFESA – DECRETA

SÍTIO – SOLICITA

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante 18:** A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da CF.

Observações sobre a Súmula Vinculante 18

1. As hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo de seis meses, são aplicáveis às eleições suplementares. Precedente: RE 843.455.
2. A Súmula Vinculante 18 do STF não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Isso porque o que orientou a edição da Súmula Vinculante 18 e os recentes precedentes do STF foi a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta ou simulada de sociedade conjugal. Precedente: RE 758.461.
3. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Pouco importa, portanto, se houve ou não anterior separação de fato deflagrada no primeiro mandato exercido pelo ex-cônjuge. A causa de inelegibilidade é objetiva. Precedente: RE 568.596 e AC 3.311 AgR.
4. A filiação socioafetiva, ou seja, o filho de criação está abarcado pela regra da inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal. É que o chamado filho de criação, da mesma forma como ocorre com a filiação formal, acaba por ter sua candidatura beneficiada pela projeção da imagem do pai socioafetivo que tenha exercido o mandato, atraindo para si os frutos da gestão anterior com sensível risco para a perpetuação de oligarquias. Precedente: AC 2.891 MC.
5. O cônjuge e os parentes de prefeito em segundo mandato são elegíveis em outra circunscrição eleitoral, **ainda que em município vizinho**, desde que este não resulte de desmembramento, incorporação ou fusão realizada na legislatura imediatamente anterior ao pleito.

- **Súmula Vinculante n. 46:** A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

Observações sobre a Súmula Vinculante 46

1. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja a competência da Assembleia Legislativa para autorizar a instauração do processo e para julgar o Governador e o Vice-Governador do Estado por crimes de responsabilidade. Precedente: Info 1041.
2. É inconstitucional a previsão contida na Constituição Estadual afirmando que o Governador será suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade, se admitida a acusação e instaurado o processo, pela Assembleia Legislativa. Precedente: Info 1041.
3. O processo e julgamento das infrações político-administrativas definidas no art. 4º do DL 201/1967 não prevê o afastamento liminar de prefeito. Além disso, a referida norma determina a conclusão do procedimento dentro do prazo de noventa dias, devendo ser arquivado imediatamente ao final desse prazo. Precedente: Rcl 29.796.
4. As Constituições estaduais não podem prever que os Governadores serão julgados pela Assembleia Legislativa em caso de crimes de responsabilidade. O art. 78, § 3º da Lei 1.079/50 afirma que a competência para julgar os Governadores de Estado em caso de crimes de responsabilidade é de um “Tribunal Especial”, composto especialmente para julgar o fato e que será formado por 5 Deputados Estaduais e 5 Desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça. Precedente: Info 774 do STF.
5. É vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, por crime comum, à prévia autorização da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Precedente: ADI 4.764.

- **Súmula 208 do STJ:** Compete à **JUSTIÇA FEDERAL** processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

- **Súmula 209 do STJ:** Compete à **JUSTIÇA ESTADUAL** processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

Observação: essas súmulas 208 e 209 do STJ tratam de competência penal. Logo, não podem ser utilizadas como critério para as demandas cíveis. Para as demandas cíveis, a competência da JF deve ser definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização do TCU.

Em regra, compete à Justiça Estadual processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com o ente federal, salvo se houver a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual.

Precedente: STJ. 1ª Seção. CC 174764-MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 09/02/2022 (Info 724).

- **Súmula 627 do STF:** No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior ao procedimento.

- **Súmula 702 do STF:** A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual.

- O STF formou maioria para alterar sua jurisprudência sobre prerrogativa de foro. Agora, cometido crime relacionado com a função e enquanto nela, **o foro especial persiste até o julgamento final, ainda que o acusado deixe o cargo por qualquer razão**. Entendeu-se que o envio do caso a outra instância produz prejuízo para o encerramento das investigações. Ou seja, o fim do mandato não mais encerra o foro por prerrogativa.

O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. STF. Plenário. HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 12/03/2025 (Info 1168).

- É inconstitucional a suspensão dos efeitos financeiros de lei estadual mediante decreto do Governador por considerá-la claramente inconstitucional. Precedente: ADI 5.297/TO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/08/2025 (Info 1186 do STF).
- É inconstitucional norma de Constituição estadual que deixa de prever a perda do cargo de governador e de vice-governador que se ausentem, sem autorização da Assembleia Legislativa, por mais de quinze dias. Precedente: ADI 7.463/DF, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 19/05/2025 (Info 1178 do STF).
- É inconstitucional dispositivo de lei ou da Constituição Estadual que preveja que cabe aos Conselhos de Saúde decidirem sobre a contratação ou convênio de serviços privados. Precedente: ADI 7.497/MT, julgado em 01/07/2024 (Info 1143 do STF).
- Os Estados possuem autonomia relativa na solução normativa do problema da dupla vacância da Chefia do Poder Executivo, não estando vinculados ao modelo e ao procedimento federal (art. 81, CF), mas não podem desviar-se dos princípios constitucionais que norteiam a matéria, por força do art. 25 da Constituição Federal devendo observar. Precedente: ADPF 969/AL, julgado em 15/8/2023 (Info 1104 do STF).
- É inconstitucional dispositivo de CE que preveja que, estando vago o cargo de Vice-Governador, será realizada eleição avulsa, na própria ALE, para a escolha do novo Vice-Governador. Precedente: ADI 999/AL, julgado em 26/6/2023 (Info 1100 do STF).
- É inconstitucional norma de Constituição estadual (ou de Lei orgânica do DF) que atribui à Assembleia Legislativa (ou à Câmara Distrital) o julgamento do Governador por

crime de responsabilidade. Precedente: ADI 3.466/DF, julgado em 15/5/2023 (Info 1094 do STF).

- É inconstitucional Decreto Presidencial que extinga cargos e funções que estejam ocupados. Precedente: ADI 6.186/DF, julgado em 18/4/2023 (Info 1091 do STF).

- Constituição estadual não pode estabelecer que, em caso de dupla vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador, não haverá nova eleição. É inconstitucional, por violação ao princípio democrático. Precedente: ADI 7137/SP e ADI 7142/AC, julgados em 19/8/2022 (Info 1064 do STF).

- A renúncia ao cargo de Governador impede o recebimento de pedido de abertura de impeachment. É o que prevê o art. 15 da Lei nº 1.079/50 c/c o art. 76, parágrafo único, da Lei nº 1.079/50. Precedente: RMS 68932-SP, julgado em 16/08/2022 (Info 753 do STJ).

- É inconstitucional norma de constituição estadual que disponha sobre o processamento e julgamento de Governador e Vice-governador nos casos de crime de responsabilidade, uma vez que Estado-membro não pode dispor sobre crime de responsabilidade, ainda que seja na Constituição estadual. Isso porque a competência para legislar sobre crime de responsabilidade é privativa da União, nos termos do art. 22, I, e art. 85 da CF/88, bem como na forma da Súmula Vinculante n. 46 do STF. Precedente: ADI 4811/MG, julgado em 13/12/2021 (Info 1041 do STF).

- A imunidade formal prevista no art. 51, I, e no art. 86, caput, da CF/88 não se estende para os codenunciados que não se encontrem investidos nos cargos de Presidente da República, Vice-Presidente da República e Ministro de Estado. Precedente: STF. Plenário. Inq 4483 AgR-segundo/DF e Inq 4327 AgR-segundo/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados em 14 e 19/12/2017 (Info 888).

- Não é possível que o STF examine questões jurídicas formuladas a respeito da denúncia antes do seu envio à Câmara dos Deputados para o juízo político de que trata o art. 86

da CF/88. Precedente: STF. Plenário. Inq 4483 QO/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20 e 21/9/2017 (Info 878).

- A previsão constitucional do art. 86, § 4º, da Constituição da República se destina expressamente ao chefe do Poder Executivo da União, não autorizando, por sua natureza restritiva, qualquer interpretação que amplie sua incidência a outras autoridades, nomeadamente do Poder Legislativo. Precedente: Info 816 do STF.

- Não é possível republicar uma lei já sancionada, promulgada e publicada para incluir novos vetos, ainda que sob o argumento de que se trata de mera retificação da versão original. Precedente: Info 1005 do STF.

- Lei estadual pode prever que, em caso de dupla vacância para os cargos de Governador e Vice nos dois últimos anos do mandato, a ALE realizará **eleição indireta, de forma nominal e aberta**. No caso de realização de eleição indireta, a votação nominal e aberta é compatível com a CF/88. Precedente: STF. Plenário. ADI 1057/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/8/2021 (Info 1025).

- **Não se pode condicionar a destituição do procurador-geral do Estado à autorização da assembleia legislativa**, porque isso ofende o disposto no art. 84, XXV, e art. 131, § 1º, da CF/1988. O Governador é livre para nomear e para destituir. Precedente: ADI 291.

- **O legislador ordinário federal pode prever hipóteses de vacância de cargos eletivos fora das situações expressamente contempladas na Constituição**, com vistas a assegurar a higidez do processo eleitoral e a preservar o princípio majoritário. Não pode, todavia, disciplinar o modo de eleição para o cargo vago diferentemente do que estabelece a Constituição Federal. Inconstitucionalidade do § 4º do art. 224 do Código Eleitoral, na redação dada pela Lei 13.165/2015, na parte em que incide sobre a eleição para Presidente, Vice-Presidente e Senador da República, em caso de vacância, por estar em contraste com os arts. 81, § 1º e 56, § 2º do texto constitucional, respectivamente. **É constitucional, por outro lado, o tratamento dado pela lei impugnada à hipótese de**

dupla vacância dos cargos de Governador e Prefeito. É que, para esses casos, a Constituição não prevê solução única. Assim, tratando-se de causas eleitorais de extinção do mandato, a competência para legislar a respeito pertence à União, por força do disposto no art. 22, I, da Constituição Federal, e não aos entes da Federação, **aos quais compete dispor sobre a solução de vacância por causas não eleitorais de extinção de mandato, na linha da jurisprudência do STF.** No tocante à exigência de trânsito em julgado da decisão que implica na vacância do cargo, prevista no art. 224, § 3º do Código Eleitoral, seus efeitos práticos conflitam com o princípio democrático e a soberania popular. Isto porque, pelas regras eleitorais que institui, pode ocorrer de a chefia do Poder Executivo ser exercida, por longo prazo, por alguém que sequer tenha concorrido ao cargo. Dessa forma, a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração. Precedente: ADI 5.525, rel. min. Roberto Barroso, j. 8-3-2019, P, DJE de 29-11-2019.

- Emenda à Constituição Estadual não pode conferir status de carreira jurídica, com independência funcional, ao cargo de delegado de polícia, pois isso altera o regime do cargo e afeta o exercício de competência típica da chefia do Poder Executivo. Sendo assim, isso viola a cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, c, extensível aos Estados-Membros por força do art. 25 da CF). Precedente: ADI 5.520.

- Incorre em vício de inconstitucionalidade formal a norma jurídica decorrente de emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo de **que resulte aumento de despesa. Parâmetro de observância cogente pelos Estados da Federação, à luz do princípio da simetria.** Precedente: ADI 2.079.

- **É inconstitucional, na acepção formal, norma de iniciativa parlamentar que prevê a criação de órgão público e organização administrativa,** levando em conta iniciativa

privativa do Chefe do Executivo – arts. 25 e 61, § 1º, II, alíneas “b” e “e”, da CF/88.
Precedente: Info 998.

- Esta Corte firmou orientação no sentido da legitimidade de delegação **a ministro de Estado da competência do chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da CF, aplicar pena de demissão a servidores públicos federais.** (...)

Legitimidade da delegação a secretários estaduais da competência do governador do Estado para (...) aplicar penalidade de demissão aos servidores do Executivo, tendo em vista o princípio da simetria. Precedente: RE 608.848.

- É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que regule o direito de greve de servidores públicos. Precedente: ADI 5.213.

- Os substitutos eventuais do Presidente da República – o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal – ficarão unicamente impossibilitados de exercer, em caráter interino, a Chefia do Poder Executivo da União, caso ostentem a posição de réus criminais, condição que assumem somente após o recebimento judicial da denúncia ou da queixa-crime (CF, art. 86, § 1º, I).

Essa interdição não os impede de desempenhar a chefia que titularizam no órgão de Poder que dirigem. Precedente: ADPF 402 MC.

- O instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única vez. ***Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo Município, mas em relação a qualquer outro Município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado "prefeito itinerante" ou do "prefeito profissional", o que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de temporariedade/alternância***

do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios – continuidade administrativa e republicanismo – condicionam a interpretação e a aplicação teleológicas do art. 14, § 5º, da Constituição. O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado Município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro Município da federação. Precedente: RE 637.485.

- Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria substituído o governador. **Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. Inteligência do disposto no § 5º do art. 14 da CF.** Precedente: RE 366.488.

- A Constituição Estadual não pode condicionar a instauração de processo judicial por crime comum contra Governador à licença prévia da Assembleia Legislativa. Tendo em vista que as Constituições Estaduais **não podem estabelecer a chamada “licença prévia”**, também **não podem elas autorizar o afastamento automático do Governador de suas funções quando recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça.** Precedente: ADI 4764.

- A aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do impeachment não viola a reserva de lei especial imposta pelo art. 85, parágrafo único, da Constituição, desde que as normas regimentais sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes, limitando-se a disciplinar questões *interna corporis*. Precedente: ADPF 378 MC.

- Os Estados-membros não podem reproduzir em suas próprias Constituições o conteúdo normativo dos preceitos inscritos no art. 86, parágrafos 3º e 4º, da Carta Federal, pois as prerrogativas contempladas nesses preceitos da Lei Fundamental - por serem unicamente compatíveis com a condição institucional de Chefe de Estado - são apenas extensíveis ao Presidente da República. Precedente: ADI 978-PB.

- Considerado o princípio da separação dos poderes, conflita com a Constituição Federal a extinção, por ato unilateralmente editado pelo Chefe do Executivo, de órgãos colegiados que, contando com menção em lei em sentido formal, viabilizem a participação popular na condução das políticas públicas – mesmo quando ausente expressa ‘indicação de suas competências ou dos membros que o compõem’.

Precedente: ADI 6.121 MC.

- Art. 75 da Lei Orgânica do Município de Manaus/AM, que dispõe sobre os substitutos eventuais do prefeito e vice-prefeito no caso de dupla vacância. (...) **A jurisprudência da Corte fixou-se no sentido de que a disciplina acerca da sucessão e da substituição da chefia do Poder Executivo municipal põe-se no âmbito da autonomia política do Município, por tratar tão somente de assunto de interesse local, não havendo dever de observância do modelo federal (...).** Precedente: RE 655.647.

- **É inconstitucional norma da Constituição Estadual que diga que compete privativamente à Assembleia Legislativa julgar as contas do Poder Legislativo estadual.** Seguindo o modelo federal, as contas do Poder Legislativo estadual deverão ser julgadas pelo TCE, nos termos do art. 71, II c/c art. 75, da CF/88. Precedente: Info 847 do STF.

- É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdo ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, a garantia de gestão superior dada ao chefe daquele Poder. Precedente: ADI 179, rel. min. Dias Toffoli, j. 19-2-2014, P, DJE de 28-3-2014.

META 3

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 52. Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da Administração Pública: evolução histórica e fundamentos jurídicos. Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado.

53. Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da Administração Pública no Direito Brasileiro.

Na PF: 51 Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública: evolução histórica e fundamentos jurídicos. Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado.

52 Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública no direito brasileiro. Ação de regresso.

Na PFN: 27. Responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de serviços públicos: evolução, conceito e teorias. Ação e omissão. Responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes dispositivos: Artigos 5º, LXXV e 37, § 5º e § 6º, da [Constituição Federal](#)
Artigos 125 a 129 e 143 do [Código de Processo Civil](#)
Artigo 120 da [Lei n. 14.133/21](#).
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA

CESPE/CEBRASPE

DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	12 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Evolução histórica da Responsabilidade Civil do Estado:*

• **1º estágio - Fase da irresponsabilidade estatal:** concepção político-teológica que sustentava a origem divina dos governantes, conduzia a ideia de que o rei não errava ("the king can do no wrong"). A superação da irresponsabilidade estatal deu-se na França com o Aresto Blanco (1873).

• **2º estágio - Fase da responsabilidade subjetiva:** tem dois momentos distintos, quais sejam, a teoria do fisco e a teoria da culpa anônima.

A **Teoria do fisco** sustentava a dupla personalidade do Estado, por meio da dicotomia entre atos de império e atos de gestão. Quando o Estado atuava por atos de império, não havia responsabilidade estatal. Quando o Estado atuava por atos de gestão, ele acabava se equiparando aos particulares e, portanto, havia responsabilidade estatal. Para isso, era necessário que fosse demonstrada a culpa ou o dolo do agente público provocador do dano.

A **Teoria da culpa anônima ou culpa administrativa** exige a culpa ou dolo da Administração Pública, mas dispensa a identificação do agente público. Basta a vítima comprovar a falha do serviço (serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso).

• **3º estágio - Fase da responsabilidade objetiva:** foi introduzida no Brasil, através da Constituição de 1946. Por ela, o Estado responde por **atos ilícitos ou lícitos** que gerem danos desproporcionais aos particulares, sem que seja necessária a demonstração de culpa ou dolo (elementos subjetivos). A responsabilidade objetiva adotada no Brasil funda-se na **teoria do risco administrativo** e na repartição equânime dos encargos

sociais, que deriva do princípio da igualdade. Se o Estado atua em benefício da coletividade, eventuais danos decorrentes dessa atividade que sejam suportados por indivíduos determinados devem ser distribuídos para todos.

b) Pessoas envolvidas na Responsabilidade Civil do Estado:

- **Pessoas responsáveis:** pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (concessionárias e permissionárias).
- **Vítimas:** pessoas que não têm relação contratual ou estatutária com o Poder Público. Lembre-se de que a responsabilidade do art. 37, § 6º, da CF é extracontratual. Essas pessoas podem ser usuárias ou não dos serviços públicos. Exemplo: o motorista de uma concessionária de transporte intraurbano atravessou o sinal vermelho e abalroou o ônibus em uma motocicleta, matando um passageiro do ônibus e o condutor da motocicleta. Desse modo, há responsabilidade objetiva da concessionária tanto em relação ao passageiro do ônibus quanto em relação ao condutor da motocicleta.

c) Espécies de atos que implicam a Responsabilidade Civil do Estado:

ATO COMISSIVO	Responsabilidade objetiva.	
	Aplicação da teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF).	
ATO OMISSIVO	Responsabilidade subjetiva (Hely Lopes Meirelles). Sustenta que o art. 37, § 6º, não distingue ação e omissão.	
	Responsabilidade objetiva (Osvaldo Aranha Bandeira de Melo; Celso Antônio Bandeira de Mello). Afirma que o § 6º alcançaria apenas ações estatais, não omissões.	
	Omissão genérica x Omissão específica (Guilherme Couto de Castro; Sérgio Cavalieri Filho; muito presente em concursos). A construção jurisprudencial brasileira sobre o tema gira em torno destas duas formas de omissão:	
Omissão genérica (dever difuso):		Omissão específica (dever jurídico determinado de guarda, vigilância ou proteção):

	Responsabilidade subjetiva, ou seja, não há responsabilidade automática. Pode haver responsabilização se comprovada falha concreta do serviço, nexo e previsibilidade/evitabilidade do resultado com a atuação devida. Regra no STJ.	Responsabilidade objetiva (tendência), especialmente na ótica do STF, quando há dever qualificado de impedir o resultado, devido à posição de garantia/custódia, ainda que o dano decorra de um ato estatal omissivo. Exemplo: Morte de preso dentro do estabelecimento prisional.
--	---	--

- O suicídio do preso, em regra, gera responsabilidade objetiva do Estado. Todavia, é possível que se exclua a responsabilidade no caso de comprovação de que o suicídio foi repentino e totalmente imprevisível. Lembre-se de que a teoria do risco administrativo permite a alegação de excludentes de responsabilidade civil. No caso, o suicídio repentino do preso não está no campo de previsibilidade do Estado, de modo que pode ser alegada a culpa exclusiva da vítima.

d) Requisitos para a demonstração da Responsabilidade Objetiva do Estado:

- A comprovação da responsabilidade civil depende da demonstração dos seguintes elementos: **conduta, dano e nexo causal**. A análise da culpa e do dolo (elemento subjetivo) é dispensada para configuração da responsabilidade objetiva estatal. Contudo, é necessária a demonstração no caso de responsabilidade subjetiva estatal (atos omissivos, exceto os derivados de relação de custódia).
- A **conduta** pode ser comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita. **Dano** é a lesão ao bem jurídico da vítima. **Nexo causal** é o elemento que liga a conduta ao dano. A teoria do nexo causal mais aceita na doutrina e na jurisprudência é a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403 do CC).

- A **teoria do risco administrativo** admite excludentes da responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e fato de terceiros. Também admite atenuantes da responsabilidade, tal como culpa concorrente da vítima.

e) Direito de Regresso:

- **Teoria da dupla garantia:** O art. 37, § 6º, da CF instituiu uma dupla garantia, consistente no fato de a vítima ter o direito de ser ressarcida pelos cofres públicos e o de o servidor público somente ser responsabilizado perante o próprio Estado. Essa é a posição que deve ser levada para provas, vez que foi a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral. Info 947 do STF.

- A denúncia à lide não é obrigatória. A denúncia à lide do servidor é faculdade do Estado, que pode exercer o seu direito de regresso por meio da denúncia ou pela ação regressiva autônoma. Observe que o STF ao garantir a dupla garantia não afasta a possibilidade de denúncia à lide, porque essa intervenção de terceiro instaura uma relação processual distinta: entre o Estado e o agente público denunciado.

- Ainda que seja faculdade do Estado exercer ou não a denúncia à lide, o STJ entende que não é possível que a intervenção de terceiro agregue elemento novo à demanda. Em outras palavras, se a causa de pedir autoral não aborda o elemento subjetivo, a denúncia à lide não será possível. Isso porque o exercício desse direito pelo Estado afetará o direito do autor da demanda, pois, para denunciar, o ente terá que comprovar o dolo e culpa, retardando o processo. Vale lembrar que a intervenção de terceiro deve ter o mote de economia e celeridade processual e não o contrário. Precedente: AgRg no REsp 1330926/MA.

- Os efeitos da ação regressiva transmitem-se aos herdeiros e sucessores do agente público culpado, respeitado o limite do valor do patrimônio transferido.

- A ação regressiva pode ser movida mesmo após terminado o vínculo entre o agente e a administração pública.

- A ação regressiva não é imprescritível, pois o STF entendeu que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento do Estado limita-se àquelas decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa. Precedente: RE 852475.

f) Responsabilidade primária ou subsidiária de empresas contratadas pelo Poder Público:

MÁ EXECUÇÃO DA OBRA	FATO DA OBRA
Conceito: O dano decorre da imperícia ou da falta de técnica da empresa. Logo, importa saber quem está executando a obra, porque, fosse uma empresa mais cautelosa, o dano não ocorreria.	Conceito: O dano decorre naturalmente da obra. Não importa saber quem está executando a obra, o dano iria ocorrer de qualquer forma. Exemplo: explosão de um viaduto cria rachaduras nos prédios em um raio de 200 metros.
A empresa contratada responde de forma primária e subjetiva. O Estado responderá apenas de forma subsidiária.	O Estado responde de forma primária e objetiva.
O argumento da culpa <i>in eligendo</i> não procede, vez que o Estado não detém discricionariedade na escolha da empreiteira. Afinal, o Estado contrata o vencedor do procedimento licitatório.	

RISCO DE PEGADINHA:

O caso acima trata de empresas contratadas pela Lei de Licitações para realização de alguma obra. Não estamos diante de empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público, que respondem objetivamente pelo dano causado aos usuários ou não do serviço público.

Essas empresas contratadas com base na Lei de Licitações respondem com fundamento no seguinte artigo:

Art. 120, Nova Lei de Licitações. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

g) Responsabilidade do Estado por Atos Legislativos:

- **Regra:** inexistência de responsabilidade civil do Estado, tendo em vista o caráter genérico e abstrato das normas jurídicas.

- **Exceções:**

1. **Leis de efeitos concretos:** Leis de efeitos concretos constituem, na verdade, atos materialmente administrativos capazes de causar prejuízo patrimonial ensejador de ressarcimento pelo Estado.

2. **Leis inconstitucionais:** Leis inconstitucionais geram responsabilidade, desde que a vítima demonstre especial e anormal prejuízo decorrente da norma inválida. Exige-se, ainda, como pressuposto da condenação a declaração formal de inconstitucionalidade da lei pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

- O STF entende que não há direito à indenização pela mora decorrente da omissão do Poder Público em formular lei de reajuste geral dos servidores públicos.

h) Responsabilidade do Estado por Atos Judiciais:

- **Atos do Poder Judiciário:** é gênero dos quais são espécies os atos administrativos e os atos judiciais. Em relação aos atos administrativos do Poder Judiciário, há responsabilidade estatal como regra, aplicando-se tudo que já foi exposto até aqui. Em relação aos atos judiciais, em regra, não há responsabilidade civil do Estado, tendo em vista a soberania estatal e a independência funcional dos juízes.

- **Exceções que conduzem à Responsabilidade Objetiva do Estado:**

1. Erro judiciário.
2. Prisão além do tempo fixado na sentença.
3. Dolo ou fraude do magistrado.

• A prisão cautelar, decretada na forma da legislação em vigor, com posterior absolvição do acusado, não é considerada erro judiciário. Desse modo, não importa responsabilidade estatal.

RISCO DE PEGADINHA:

Sob a égide do antigo CPC, o magistrado que agia com dolo ou fraude respondia pessoal e diretamente pelo dano causado.

Com o Novo CPC, há responsabilidade objetiva do Estado, que detém ulterior direito de regresso.

Observe:

Art. 143. O juiz responderá, **CIVIL E REGRESSIVAMENTE**, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude.

i) Outros temas:

• **Responsabilidade dos Notários e Registradores:** antes, a jurisprudência entendia que era responsabilidade objetiva. A Lei n. 13.286/2016, todavia, modificou a Lei dos Serviços Notariais e passou a prever a **responsabilidade subjetiva**, *in verbis*:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, **POR CULPA OU DOLO**, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.

• O STF entendeu que é a CF atribuiu à lei a regulamentação da responsabilidade dos notários e registradores. Como a Lei n. 13.286/2016 previu a responsabilidade subjetiva, a questão tem respaldo em legislação infraconstitucional, não cabendo ao STF a análise de sua constitucionalidade.

- O Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliães e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros. Há o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedente: RE 842846.

- **Responsabilidade do Estado por dano ambiental:** é tema controverso. A posição da maioria das bancas de concursos e da jurisprudência do STJ é no sentido da adoção da teoria do risco integral, ainda que o dano seja causado pelo Estado.

- A responsabilidade ambiental civil é objetiva. Por sua vez, a responsabilidade ambiental administrativa é subjetiva.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 37 do STJ:** São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.

- **Súmula n. 54 do STJ:** Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

- **Súmula n. 85 do STJ:** Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

- **Súmula n. 227 do STJ:** A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

- **Súmula n. 281 do STJ:** A indenização por dano moral não está sujeita à tariffação prevista na Lei de Imprensa.

- **Súmula n. 387 do STJ:** É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.
- **Súmula 624 do STJ:** É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei nº 10.559/2002 (Lei da Anistia Política).
- **Súmula n. 647 do STJ:** São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar.
- **Súmula n. 150 do STF:** Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
- **Súmula n. 383 do STF:** A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
- **Enunciado 40 da I Jornada de Direito Administrativo CJF/STJ:** Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 (art. 1º), em detrimento do prazo trienal estabelecido no Código Civil de 2002 (art. 206, § 3º, V), por se tratar de norma especial que prevalece sobre a geral.
- O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou ser equivalente a um salário-mínimo se não houver comprovação dos seus rendimentos. Precedentes: REsp 2.204.627-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 3/2/2026 (Info 876 do STJ).
- O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policiais aos participantes de manifestação; cabe ao poder público provar eventual excludente de responsabilidade; não se presume a culpa exclusiva da vítima unicamente pelo fato de

estar presente na manifestação. Precedentes: RE 1.467.145/PR, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 30/10/2025 (Info 1197 do STF).

- Filhos separados de pais com hanseníase têm prazo prescricional de 5 anos para pedir indenização ao Estado, contados da decisão do STF na ADPF 1.060. Precedentes: ADPF 1.060/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/09/2025 (Info 1192 do STF).

- O Estado não pode ser condenado a indenizar o ofendido por declarações de Deputado Estadual; isso porque a imunidade material é uma causa de exclusão de responsabilidade do Estado; se houve abuso, a responsabilidade será pessoal do parlamentar. Precedentes: RE 632.115/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 27/09/2025 (Repercussão Geral – Tema 950) (Info 1192 do STF).

- No caso de demanda em que se pleiteia reparação moral decorrente de mau cheiro oriundo da prestação de serviço público de tratamento de esgoto, os juros moratórios devem ser contados desde a data da citação válida, salvo se a mora da prestadora do serviço tiver sido comprovada em momento anterior. Precedentes: REsp 2.090.538-PR e REsp 2.094.611-PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 27/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.221) (Info 835 do STJ).

- O termo inicial da pensão por morte é fixado na data do evento danoso, sendo irrelevante a possibilidade de atividade laboral da vítima. Precedente: AgInt no AREsp 2.529.276-CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 21/10/2024 (Info 836 do STJ).

- Em casos de acidentes causados por animais domésticos em rodovias concedidas, a concessionária é objetivamente responsável pelos danos ao usuário; essa responsabilidade independe de culpa, da identificação do dono do animal e da fiscalização pública. Precedente: REsp 1.908.738-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1.122) (Info 822 do STJ).

- Aplica-se a responsabilidade civil pela perda de uma chance no caso de atuação dos profissionais médicos que não observam orientação do Ministério da Saúde. Precedente: REsp 1.985.977-DF, julgado em 18/6/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).
- Estado tem responsabilidade por morte ou ferimento de vítimas de armas de fogo em operação policial; é possível que o poder público comprove alguma causa excludente de responsabilidade. Precedente: ARE 1.385.315/RJ, julgado em 11/04/2024 (Repercussão Geral – Tema 1237) (Info 1132 do STF).
- As empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial, são equiparadas à Fazenda Pública no que tange à prescrição. Precedente: EREsp 1.725.030-SP, julgado em 14/12/2023 (Info 14 do STJ – Edição Extraordinária).
- Nas ações indenizatórias movidas em desfavor de pessoa jurídica de direito privado, na condição de prestadora de serviço público, a prescrição era regida pelo Código Civil, até a entrada em vigor do art. 1º-C da Lei 9.494/97, em 28/8/2001. Precedente: REsp 2.019.785-SP, julgado em 15/8/2023 (Info 783 do STJ).
- Se uma pessoa é atingida por bala perdida durante confronto entre policiais e criminosos, o Estado deverá ser condenado a indenizar, mesmo que a parte autora não consiga provar que a bala partiu dos policiais; Estado poderá provar causa excludente do nexo causal. Precedente: ARE 1382159 AgR/RJ, julgado em 28/03/2023 (Info 1089 do STF).
- O Banco Central possui responsabilidade objetiva pelos danos que o liquidante cause durante o procedimento de liquidação extrajudicial. Precedente: REsp 1569427-SP, julgado em 14/3/2023 (Info 768 do STJ).

- Não há como responsabilizar a concessionária de rodovia pelo roubo com emprego de arma de fogo cometido contra seus respectivos usuários, por se tratar de nítido fortuito externo (fato de terceiro), o qual rompe o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Precedente: REsp 1872260-SP, julgado em 04/10/2022 (Info 752 do STJ).

Cuidado! O STF já reconheceu a responsabilidade civil da concessionária que administra a rodovia por **furto** ocorrido em seu pátio, no RE 598356/SP, julgado em 8/5/2018 (Info 901 do STF).

- A fundação privada de apoio à universidade pública presta serviço público, razão pela qual responde objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, submetendo-se a pretensão indenizatória ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97. Precedente: AREsp 1893472-SP, julgado em 21/06/2022 (Info 744 do STJ).

- O hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. Precedente: REsp 1708325-RS, julgado em 24/05/2022 (Info 740 do STJ).

- Reconhecida a responsabilidade estatal por acidente com evento morte em rodovia, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge do de cujus. Presentes os elementos necessários para responsabilização do Estado pelo evento morte, deve-se reconhecer devida a indenização por danos materiais, visto que a dependência econômica dos cônjuges e filhos menores do de cujus é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedente: REsp 1709727-SE, julgado em 05/04/2022 (Info 733 do STJ).

- O Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido, por policiais, durante cobertura jornalística de manifestação pública em que ocorra tumulto ou conflito, desde que o jornalista não haja descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco à sua

integridade física, caso em que poderá ser aplicada a excludente da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Precedente: RE 1209429/SP (Repercussão Geral – Tema 1055) (Info 1021 do STF).

Tese fixada pelo STF: “É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física”.

- Em regra, o Estado não tem responsabilidade civil por atos praticados por presos foragidos; exceção: quando demonstrado nexos causal direto. Precedente: RE 608880, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 (Repercussão Geral – Tema 362) (Info 993 do STF).

- Aplica-se igualmente ao estado o que previsto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, relativo à responsabilidade civil objetiva por atividade naturalmente perigosa, irrelevante o fato de a conduta ser comissiva ou omissiva. Precedente: REsp 1869046-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/06/2020 (Info 674 do STJ).

- Para que o Município seja responsável por acidente em loja de fogos de artifício, é necessário comprovar que ele violou dever jurídico específico de agir (concedeu licença sem as cautelas legais ou tinha conhecimento de irregularidades que estavam sendo praticadas pelo particular). Precedente: RE 136861/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/3/2020 (repercussão geral – Tema 366) (Info 969 do STF).

- Não há culpa concorrente dos pais por danos causados a menor por restos de fogos de artifício deixados em logradouro público sem proteção pelo Município. Precedente: REsp 1837378/RO, Rel. Min Herman Benjamin, julgado em 10/12/2019 (Info 969 do STJ).

- A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Precedente: RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947 do STF).

- Se a Eletrobrás e a União foram condenadas a pagar valores decorrentes do empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica e a Eletrobrás quitou toda a dívida com o particular, ela não poderá pedir o ressarcimento da União. Precedente: REsp 1576254-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/06/2019 (recurso repetitivo – Tema 963) (Info 655 do STJ).

- O Estado responde, objetivamente, pelos danos causados por notários e registradores. Precedente: RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019 (repercussão geral) (Info 932 do STF).

- União não tem o dever de indenizar indústrias nacionais prejudicadas com a redução das alíquotas do imposto de importação. Precedente: REsp 1492832-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 04/09/2018 (Info 634 do STJ).

- O STF decidiu que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal (RE 841526/RS).

Não haverá responsabilidade civil do Estado se o Tribunal de origem, com base nas provas apresentadas, decide que não se comprovou que a morte do detento foi decorrente da omissão do Poder Público e que o Estado não tinha como montar vigilância a fim de impedir que o preso ceifasse sua própria vida.

Tendo o acórdão do Tribunal de origem consignado expressamente que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o

nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso. Precedente: REsp 1305259/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/02/2018 (Info 819 do STJ).

- Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Precedente: RE 580252/MS, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/2/2017 (repercussão geral) (Info 854 do STF).

- O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação de indenização contra o Estado em razão da demora na concessão da aposentadoria conta-se a partir do seu deferimento. Precedente: REsp 1840570-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/11/2021 (Info 720 do STJ).

- A fixação do prazo prescricional de 5 anos para os pedidos de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, constante do art. 1º-C da Lei 9.494/97, é constitucional. Precedente: ADI 2418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 4/5/2016 (Info 824 do STF).

- A União não tem legitimidade passiva em ação de indenização por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a Lei 8.080/90, a responsabilidade pela fiscalização dos hospitais credenciados ao SUS é do Município, a quem compete responder em tais casos. Precedente: EREsp 1388822-RN, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/5/2015 (Info 563 do STJ).

- Determinada pessoa foi presa e torturada por policiais. Foi instaurado inquérito policial para apurar o ocorrido.

Qual será o termo de início da prescrição da ação de indenização por danos morais?

- Se tiver sido ajuizada ação penal contra os autores do crime: o termo inicial da prescrição será o trânsito em julgado da sentença penal.
- Se o inquérito policial tiver sido arquivado (não foi ajuizada ação penal): o termo inicial da prescrição da ação de indenização é a data do arquivamento do IP. Precedente: REsp 1443038-MS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 12/2/2015 (Info 556 do STJ).
- É inconstitucional lei estadual (distrital) que preveja o pagamento de pensão especial a ser concedida pelo Governo do Estado (Distrito Federal) em benefício dos cônjuges de pessoas vítimas de crimes hediondos, independentemente de o autor do crime ser ou não agente do Estado. Tal lei amplia, de modo desmesurado (irrazoável), a responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6º, da CF/88. Precedente: ADI 1358/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/2/2015 (Info 773 do STF).
- O prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 (CINCO) anos, conforme previsto no Decreto 20.910/32, e não de três anos (regra do Código Civil), por se tratar de norma especial, que prevalece sobre a geral. Precedente: REsp 1251993-PR, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 12/12/2012 (Recurso Repetitivo - Tema 553) (Info 512 do STJ).
- O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata. Precedente: AgRg no REsp 1333609-PB, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/10/2012 (Info 507 do STJ).

META 4

PODER JUDICIÁRIO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 44. Poder Judiciário: organização; estatuto constitucional da magistratura.

45. Ativismo judicial.

46. Supremo Tribunal Federal: organização e competência.

47. Superior Tribunal de Justiça: organização e competência. Justiça federal: organização e competência.

48. Justiça do trabalho: organização e competência.

(...)

Na PF: 40 Poder Judiciário: organização; estatuto constitucional da magistratura.

41 Supremo Tribunal Federal: organização e competência. Súmula Vinculante.

42 Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público.

43 Superior Tribunal de Justiça: organização e competência.

44 Justiça federal: organização e competência.

45 Justiça do trabalho: organização e competência.

(...)

Na PFN: 6. Constituição de 1988. (...) Da Organização dos Poderes. (...) Divisão de poderes: conceito; objetivos; evolução histórica; mecanismos de freios e contrapesos.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **PODER JUDICIÁRIO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Constituição Federal](#): 92 a 126.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	17 PODER JUDICIÁRIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- A função típica do Poder Judiciário é o exercício da jurisdição. Com efeito, a jurisdição é uma das funções do Estado, exercida preponderantemente pelo Poder Judiciário. O seu objetivo é resolver litígios com a aplicação de normas jurídicas abstratas a casos concretos.
- Embora a jurisdição seja a função típica do Poder Judiciário, o Poder Judiciário exerce funções atípicas, tais como a de criar o próprio regimento interno (função normativa) e a de realizar do concurso público (função administrativa).
- Os objetivos da jurisdição podem ser observados sob os seguintes aspectos: (a) social: pacificação e busca do bem comum; (b) político: afirmar o poder do Estado; (c) jurídico: aplicar o direito ao caso concreto.
- A atividade jurisdicional é essencial e ininterrupta, sendo **vedadas férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau**, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão forense (art. 93, XII, CF).

b) Garantias Institucionais do Poder Judiciário:

- Envolvem a instituição e garantem a independência do Poder. São elas:
 1. **CAPACIDADE NORMATIVA:** elaboração do próprio regimento interno.
 2. **AUTONOMIA ADMINISTRATIVA:** possibilidade de eleger os órgãos de cúpula e de direção.

3. AUTONOMIA FINANCEIRA: elaboração da proposta orçamentária, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

c) Garantias Funcionais dos Magistrados:

1. VITALICIEDADE: É adquirida após dois anos de efetivo exercício e quer dizer que o membro do Poder Judiciário não pode ser destituído de seu cargo, devendo nele permanecer até eventual falecimento ou aposentadoria compulsória, salvo por sentença judicial transitada em julgada. Não confundir com a estabilidade (art. 41 da CF).

2. INAMOVIBILIDADE: o juiz só pode ser removido ou promovido por iniciativa própria. Esta regra, no entanto, pode ser excepcionada em razão do interesse público, fundamentado em decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal ou CNJ, garantida ampla defesa (93, VIII, da CF).

3. IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS: A irredutibilidade, para alguns deve ser real (com aplicação de correção monetária que compense perdas decorrentes da inflação) e para outros nominal ou jurídica (que apenas impede a redução dos números que compõe o subsídio). O STF entende que a CF consagra a irredutibilidade jurídica ou nominal, apenas.

d) Vedações aos Juízes (artigo 95, parágrafo único):

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, **SALVO UMA DE MAGISTÉRIO:**

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;

III - dedicar-se à atividade político-partidária.

IV- receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;

V- exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

e) Quinto Constitucional (artigo 94):

- Um **QUINTO** dos lugares dos **TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS, DOS TRIBUNAIS DOS ESTADOS, E DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
- O quinto constitucional não se aplica ao **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA** pois, nesse caso, é destinado 1/3 das vagas aos membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e aos advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional.
- O STF, o TSE, os TRE's e o STM não tem obrigatoriedade na composição de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional.
- O arredondamento do número do quinto constitucional (ou do terço constitucional no caso do STJ) deve ser feito para cima. Trata-se de norma expressa que deve prevalecer sobre a regra implícita de que quatro quintos são dos juízes de carreira.
- Advogado escolhido para ser nomeado pelo quinto não pode ser impedido de tomar posse sob o argumento de que responde a inquérito, por força do Princípio da Inocência (MS 32491, 19/08/14).

f) Reserva do Plenário (art. 97 da CF):

- Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
- **Súmula Vinculante n. 10 do STF:** Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente

a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

- É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal; (...). Precedente: ARE 914.045 RG.

- O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da CF/1988) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/1988), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. Precedente: ARE 868.457. Tema 805.

- "Veja-se, assim, que o objetivo da Súmula Vinculante nº 10 é dar eficácia à cláusula constitucional da reserva de plenário, cuja obediência é imposta aos tribunais componentes da estrutura judiciária do Estado Brasileiro. Ocorre que a decisão, ora reclamada, foi proferida por juiz singular, o que torna o objeto da presente ação incompatível com o paradigma de confronto constante da Súmula Vinculante nº 10. Isso porque é inviável a aplicação da súmula ou da cláusula de reserva de plenário, dirigida a órgãos judicantes colegiados, à juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade, quando da realização de controle difuso de constitucionalidade." (Rcl 13158, Relator Ministro Dias Toffoli, Decisão Monocrática, julgamento em 8.8.2012, DJe de 15.8.2012)

- A cláusula de reserva de plenário (full bench) é aplicável somente aos textos normativos erigidos sob a égide da atual Constituição. As normas editadas quando da vigência das Constituições anteriores se submetem somente ao juízo de recepção ou não pela atual ordem constitucional, o que pode ser realizado por órgão fracionário dos Tribunais sem que se tenha por violado o art. 97 da CF. Precedente: 669872

g) Conselho Nacional de Justiça:

- Decore a composição do CNJ e as atribuições.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 10:** Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Observações sobre a Súmula Vinculante 10

1. Não se aplica quando a inconstitucionalidade é declarada com base em súmula ou em jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas do STF.
2. Não se aplica às turmas recursais dos juizados especiais
3. Não se aplica quando há pronunciamento prévio do plenário ou do órgão especial de Tribunal.

- **Súmula Vinculante n. 37:** Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

- **Súmula n. 649 do STF:** É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros poderes ou entidades.

- É constitucional dispositivo de provimento do CFOAB que exige do advogado a comprovação de inscrição, há mais de cinco anos, no Conselho Seccional abrangido pela competência do tribunal judiciário em que aberta a vaga a ser preenchida pelo quinto constitucional. Precedente: ADI 6.810/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, redator do acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 19/05/2025 (Info 1178 do STF).

- É constitucional a Resolução 88/2009 do CNJ que disciplina jornada de trabalho e limites para preenchimento de cargos em comissão, no âmbito do Poder Judiciário.

Precedente: ADI 4.355/DF, ADI 4.312/DF e ADI 4.586/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgados em 12/03/2025 (Info 1168 do STF).

- É constitucional lei estadual que estabelece a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade na carreira da magistratura. Precedente: ADI 6.757/RR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 20/02/2025 (Info 1166 do STF).

- É inconstitucional emenda estadual, de iniciativa parlamentar, que trate sobre a eleição dos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça. Precedente: ADI 5.303/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 12/08/2024 (Info 1145 do STF).

- CNJ e CJF podem editar resoluções disciplinando a destinação dos recursos provenientes de prestação pecuniária fixada em substituição à prisão ou como condição para a suspensão condicional do processo ou para a transação penal. Precedente: ADI 5.388/DF, julgado em 20/05/2024 (Info 1137 do STF).

- A criação e organização da Justiça Militar no Estado exige previsão em lei. Precedente: ADI 4.360/RS, julgado em 4/12/2023 (Info 1119 do STF).

- Resolução do Tribunal de Justiça pode alterar o horário de expediente forense; não pode, contudo, modificar a jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário. Precedente: ADI 4.450/MS, julgado em 30/10/2023 (Info 1114 do STF).

- É constitucional lei estadual que garante a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade na carreira da magistratura local. Precedente: ADI 6.609/MG, julgado em 19/10/2023 (Info 1113 do STF).

- Determinado Juiz estadual pediu exoneração para tomar posse como Juiz Federal; ele terá direito de averbar as férias adquiridas e não gozadas no exercício da magistratura estadual. Precedente: RMS 68.490-RS, julgado em 26/09/2023 (Info 789 do STJ).

- As regras estipuladas na EC 62/2009, quanto ao regime especial de precatórios, são aplicáveis aos já expedidos antes de sua promulgação. Precedente: RE 659.172/SP, julgado em 22/09/2023 (Repercussão Geral – Tema 519) (Info 1109 do STF).
- Poder Judiciário não pode aumentar hipóteses de sequestro de verbas para pagamento de precatório. Precedente: RE 840.435/RS, julgado em 22/09/2023 (Repercussão Geral – Tema 598) (Info 1109 do STF).
- É constitucional lei estadual que considera as promoções entre entrâncias para o escalonamento dos subsídios da carreira da magistratura. Precedente: ADI 4.216/TO, julgado em 04/09/2023 (Info 1106 do STF).
- É inconstitucional norma estadual que prevê adicional de auxílio-aperfeiçoamento profissional aos magistrados. Precedente: ADI 5.407/MG, julgado em 01/07/2023 (Info 1102 do STF).
- É constitucional a LC 152/2015, de autoria parlamentar, que aumentou para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória dos magistrados; não há reserva de iniciativa do STF para regulamentação da idade de aposentadoria compulsória dos magistrados. Precedente: ADI 5.430/DF, julgado em 22/05/2023 (Info 1095 do STF).
- São constitucionais os dispositivos incluídos pela EC 20/98 e pela EC 41/2003, que submeteram os magistrados ao Regime de Previdência Social comum aos servidores públicos. Precedentes: ADI 3308/DF, ADI 3363/DF, ADI 3998/DF, ADI 4802/DF e ADI 4803/DF, julgados em 15/5/2023 (Info 1094 do STF).
- O Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade coatora quando mero executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça. Precedente: AgInt no RMS 64.215-MG, julgado em 17/4/2023 (Info 775 do STJ).

- É inconstitucional lei estadual que cria benefício pecuniário aos magistrados sem que esteja previsto na LOMAN. Precedente: ADI 2952/RJ, julgado em 03/04/2023 (Info 1089 do STF).
 - Não é o TJDF (e sim o STJ) quem julga habeas corpus impetrado contra ato do: i) Presidente e membros do TJDF; ii) Presidente e membros do TCDF; iii) Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. Precedente: ADI 5278/DF, julgado em 27/3/2023 (Info 1088 do STF).
 - É constitucional lei estadual que imponha ao Judiciário participar, juntamente com os demais poderes e órgãos, da cobertura de déficit e do custeio do regime próprio de previdência e realizar o pagamento do abono de permanência dos seus membros e servidores. Precedente: ADI 4859/PI, julgado em 13/03/2023 (Info 1086 do STF).
 - Se, após elaborar a lista sêxtupla para o quinto constitucional, a OAB perceber que um dos indicados não preencheu os requisitos, ela não poderá pedir a desconsideração da lista já enviada. Precedente: AREsp 2.304.110-SC, julgado em 12/3/2023 (Info 770 do STJ).
 - É inconstitucional — por violar a competência da União para dispor sobre a magistratura brasileira, tanto na justiça estadual como na justiça federal — norma estadual que permite a remoção entre juízes de direito vinculados a diferentes tribunais de justiça. Precedente: ADI 6782/RN, julgado em 6/3/2023 (Info 1085 do STF).
- Obs: a EC 130/2023: alterou a Constituição Federal para permitir a permuta entre juízes de direito vinculados a diferentes tribunais.**
- A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo STF, conforme o caso. Precedente: RE 1116485/RS, julgado em 01/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 477) (Info 1084 do STF).

- Lei estadual pode autorizar que o Tribunal de Justiça transforme, instale juizado em substituição a adjunto e fixe a competência dos juzizados especiais. Precedente: ADI 4235/DF, julgado em 12/12/2022 (Info 1079 do STF).

- É constitucional a Resolução 184/2013 do CNJ, que determina aos tribunais de justiça o encaminhamento, para eventual elaboração de nota técnica, de cópia dos anteprojetos de lei de criação de cargos, funções comissionadas e unidades judiciárias. Precedente: ADI 5119/DF, julgado em 20/6/2022 (Info 1059 do STF).

- Magistrado que está de licença para estudar no exterior não tem direito à retribuição por direção de fórum nem à gratificação pelo exercício cumulado de jurisdição. Precedente: RMS 67416-SE, julgado em 29/03/2022 (Info 731 do STJ).

- Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de:

(I) inobservância do devido processo legal;

(II) exorbitância das competências do CNJ e

(III) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.

STF. 1 Turma. MS-AgR 38.172/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 06/06/2022.

- **Ao dispor sobre matéria própria do Estatuto da Magistratura, o dispositivo da constituição estadual violou, formalmente, a reserva de lei complementar nacional, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 93, caput, da Constituição Federal.**

Enquanto não editada a referida lei complementar, a uniformização do regime jurídico da magistratura permanece sob a regência da LC 35/79, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), de modo que não é possível ao legislador estadual inovar sobre esse âmbito.

Ademais, o dispositivo impugnado ofendeu, materialmente, o princípio constitucional da isonomia ao estabelecer tratamento diferenciado entre juízes titulares e substitutos. Precedente: ADI 3358/PE (Info 1035 do STF).

- A Ordem dos Advogados do Brasil possui autonomia para elaborar e revisar lista sêxtupla para indicação de advogados para concorrer à vaga do quinto constitucional.

Precedente: AgInt na SS 3262-SC (Info 716 do STJ).

- É inconstitucional norma estadual que estabelece limites etários para ingresso na magistratura.

Normas estaduais (sejam leis ou normas da Constituição Estadual) que disponham sobre o ingresso na carreira da magistratura violam o art. 93, caput, da CF/88, por usurpar iniciativa legislativa privativa do STF:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; Precedentes: ADI 6794/CE, ADI 6795/MS e ADI 6796/RO (Info 1031 do STF).

- Compete ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa para propor projeto de lei que disponha sobre critério de desempate para promoção na carreira da magistratura.

É inconstitucional norma que adote tempo de serviço em qualquer cargo público como critério de desempate para promoção na magistratura. A utilização do critério de tempo de serviço público favoreceria injustamente o magistrado com trajetória profissional exercida de modo preponderante no setor público. Precedente: ADI 6779/DF (Info 1027 do STF).

- É competência da União legislar sobre a organização da magistratura nacional, mediante Lei Complementar de iniciativa reservada ao Supremo Tribunal Federal. Logo, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal de normas estaduais com conteúdo em desacordo com a legislação nacional.

O art. 164, IV, “e” e “f”, do Regimento Interno do TJRO, exorbitou indevidamente ao estabelecido pela LOMAN, desprezando o critério da precedência na carreira para efeito de promoção a entrância superior em prol dos critérios do tempo de exercício de função pública, não especificamente como magistrado, e do tempo de serviço prestado ao Estado de Rondônia.

Assim, é inconstitucional norma do regimento interno do Tribunal de Justiça que preveja como critérios de desempate no processo de promoção de magistrados:

- i) o maior tempo de serviço público;
- ii) o maior tempo de serviço público prestado ao Estado. Precedente: ADI 6766/RO (Info 1026 do STF).

- Caso concreto: Lei estadual previu a possibilidade de o Poder Executivo fazer o controle de qualidade da prestação de serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário (exs: tempo médio de atendimento ao cidadão quando de demandas judiciais; índice de satisfação do cidadão com os serviços de justiça; taxa de resolução de demandas de cidadãos por justiça em prazos inferiores a 90 dias).

Essa lei estadual é inconstitucional.

A possibilidade de um órgão externo exercer atividade de fiscalização das atividades do Poder Judiciário, sob pena de sanções pecuniárias e controle orçamentário, ofende a independência e a autonomia financeira, orçamentária e administrativa do Poder Judiciário, consagradas nos arts. 2º e 99 da Constituição Federal. Precedente: ADI 1905/RS (Info 1025 do STF).

- São constitucionais as restrições ao exercício da advocacia aos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público previstas nos arts. 28, IV, e 30, I, da Lei nº 8.906/94, e no art. 21 da Lei nº 11.415/2006 (atual art. 21 da Lei nº 13.316/2015). Precedente: ADI 5235/DF (Info 1021 do STF).

- É inconstitucional lei ordinária que fixa idades mínima e máxima para ingresso na magistratura (Info 1002, STF).

- O caráter nacional da magistratura impede diferenciação remuneratória entre magistrados federais e estaduais; logo, o teto remuneratório da magistratura federal não pode ser superior que o da magistratura estadual (Info 1001, STF).
- Compete ao STF processar e julgar originariamente ações propostas contra o CNJ e contra o CNMP no exercício de suas atividades-fim (Info 1000, STF).
- Decisões administrativas do CNJ devem ser cumpridas mesmo que exista decisão judicial em sentido contrário proferida por outro órgão judiciário que não seja o STF (Info 1000, STF).
- **Não viola o art. 100, § 8º, da CF, a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos.** [ARE 925.754 RG, rel. min. Teori Zavascki, j. 17-12-2015, P, DJE de 3-2-2016, Tema 873.]
- Pela primeira vez, estamos a nos defrontar com essa situação: saber se débito de conselho fiscalizador – e fiscalizador, no caso, profissional –, em si, é executável como débito em geral ou como débito da Fazenda. Se não posso incluir os conselhos no grande todo representado por Fazenda Pública, não tenho como dizer aplicável o art. 100 da CF. Por isso, penso sinalizar bem a PGR quando conclui pelo afastamento desse sistema especialíssimo, o de precatório, quanto a pagamentos devidos não pela Fazenda, mas, especificamente, por cada qual dos conselhos corporativistas, como disse, pelos conselhos que consubstanciam – reconheço – autarquias especiais. Numa interpretação sistemática dos dispositivos da Carta da República, concluo que o art. 100 é inaplicável em se tratando de débito de conselho.[RE 938.837, voto do rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 19-4-2017, P, DJE de 25-9-2017, Tema 877.]
- **Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.**
[RE 579.431, rel. min. Marco Aurélio, j. 19-4-2017, P, DJE de 30-6-2017, Tema 96.]

- **A competência originária do CNJ para a apuração disciplinar, ao contrário da revisional, não se sujeita ao parâmetro temporal previsto no art. 103-B, § 4º, V da CF/88.** STF. 2ª Turma. MS 34685 AgR/RR, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28/11/2017 (Info 886 - Fonte: Dizer o Direito).

- **Não cabe ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cujas atribuições são exclusivamente administrativas, o controle de controvérsia que está submetida à apreciação do Poder Judiciário.** STF. 1ª Turma. MS 28845/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/11/2017 (Info 885 - Fonte: Dizer o Direito).

- No dia 08/05/2015, foi publicada a EC 88/2015, que ficou jocosamente conhecida como “PEC da Bengala” em virtude de aumentar o limite de idade da aposentadoria compulsória dos Ministros de Tribunais Superiores.

Foi proposta uma ADI contra essa EC, tendo o STF julgado a medida liminar. Veja o que foi decidido:

O art. 100 do ADCT afirma que os Ministros do STF, dos Tribunais Superiores e do TCU irão se aposentar compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, “nas condições do art. 52 da Constituição Federal”. O que quer dizer essa parte final?

O objetivo dessa parte final do dispositivo foi o de exigir que o Ministro que complete 70 anos somente possa continuar no cargo se for submetido a nova arguição pública (“sabatina”) e votação no Senado Federal. Em outras palavras, o Ministro, quando completasse 70 anos, poderia continuar no cargo até os 75 anos, mas, para isso, seu nome precisaria ser novamente aprovado pelo Senado.

Essa exigência é compatível com a CF/88?

NÃO. Essa exigência é INCONSTITUCIONAL. O STF suspendeu a aplicação da expressão “nas condições do artigo 52 da Constituição Federal”, contida no final do art. 100 do ADCT.

Essa exigência de nova sabatina acaba “por vulnerar as condições materiais necessárias ao exercício imparcial e independente da função jurisdicional, ultrajando a separação de Poderes, cláusula pétrea inscrita no artigo 60, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição

Federal”. Em simples palavras, o STF entendeu que há violação ao princípio da separação dos Poderes.

Desse modo, os Ministros do STF, dos Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE, STM) e do TCU possuem o direito de se aposentar compulsoriamente somente aos 75 anos e, para isso, não precisam passar por uma nova sabatina e aprovação do Senado Federal.

O STF entendeu que seria possível estender essa regra da aposentadoria compulsória aos 75 anos para juízes e Desembargadores mesmo sem a edição de lei complementar? NÃO. O STF afirmou que o art. 100 do ADCT da CF/88 não poderia ser estendido a outros agentes públicos até que fosse editada a Lei Complementar Nacional a que se refere o art. 40, § 1º, inciso II, da CF/88. STF. Plenário. ADI 5316 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/5/2015 (Info 786 – Fonte: Dizer o Direito).

- A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do art. 93, I, da CF, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público.

STF. Plenário. RE 655265/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 13/4/2016 (repercussão geral) (Info 821 – Fonte: Dizer o Direito).

METAS 5 E 6

NORMAS FUNDAMENTAIS ATÉ COMPETÊNCIA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 1. Teoria Geral do Processo. Processo e Constituição. Fontes do Direito Processual. (...) Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Órgãos da jurisdição. Ação e Processo. Flexibilização processual. (...)

3 Normas fundamentais do processo e aplicação das normas fundamentais.

4. Limites da jurisdição nacional e cooperação internacional. Competência interna. Cooperação nacional. Competências previstas na Constituição Federal. Competência internacional. Homologação de sentença estrangeira. Carta rogatória. *Exequatur*.

Na PF: 1 Da jurisdição: conceito, modalidades, poderes, princípios, órgãos, formas e limites da jurisdição civil.

2 Competência: conceito; competência funcional e territorial; competência internacional. Competência absoluta e relativa. Modificações da competência e conflito; conexão e continência.

3 Da ação: conceito; ação e pretensão; natureza jurídica, condições, princípios, classificação.

Na PFN: 1. Teoria Geral do Processo. Processo e Constituição. Fontes do Direito Processual. (...) Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Órgãos da jurisdição. Ação e Processo. Flexibilização processual. (...)

3. Normas fundamentais do processo e aplicação das normas fundamentais.

4. Limites da jurisdição nacional e cooperação internacional. Competência interna. Cooperação nacional. Competências previstas na Constituição Federal. Competência internacional. Homologação de sentença estrangeira. Carta rogatória. *Exequatur*.

Estratégia de estudo:

Competência é um tema muito cobrado. Comece o estudo por competência, pois você estará mais descansado(a). Depois de competência, você vê **normas fundamentais**.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os temas **NORMAS FUNDAMENTAIS** e **COMPETÊNCIA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 1º a 69 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **40 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	1 PRINCÍPIOS GERAIS DO PROCESSO 2 APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS 3 JURISDIÇÃO 4 AÇÃO 9 COMPETÊNCIA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Normas Fundamentais do NCPC:

- O Novo CPC deixou expresso, em seu art. 1º, que as normas processuais devem ser interpretadas de acordo com a Constituição Federal.
- As inovações do Processo Civil brasileiro decorrem de uma mistura dos modelos *common law* (oriundo da Inglaterra e desenvolvido por meio da jurisprudência) e *civil law* (Romano-Germânico, fundado no direito romano). O novo modelo é classificado

como **cooperativo ou coparticipativo**. Esse "novo modelo" processual não se contrapõe ao modelo antigo (conhecido como dispositivo ou inquisitivo).

- O rol das normas fundamentais do Processo Civil é meramente exemplificativo.

Enunciado 369 do FPPC: O rol de normas fundamentais previsto no Capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC não é exaustivo.

- As normas fundamentais mais importantes são as seguintes:

COOPERAÇÃO (ART. 6º)

Art. 6º. **TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO** devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Implica na existência dos seguintes deveres ao magistrado: **P**revenção, **E**scclarecimento, **C**onsulta, **A**uxílio. **Decore:** P.E.C.A.

Enunciado 373 do FPPC: As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência.

PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO (ART. 4º)

Relacionado ao princípio da **instrumentalidade das formas**. Os juízes devem, sempre que possível, tentar sanar as irregularidades processuais para apreciar o mérito da demanda.

Enunciado 372 do FPPC: O art. 4º tem aplicação em **TODAS AS FASES E EM TODOS OS TIPOS** de procedimento, inclusive em incidentes processuais e na instância recursal, impondo ao órgão jurisdicional viabilizar o saneamento de vícios para examinar o mérito, sempre que seja possível a sua correção.

BOA-FÉ PROCESSUAL (ART. 5º)

Aplica-se a **TODOS OS SUJEITOS** do processo.

O princípio da boa-fé limita o exercício da posição processual, porque veda o abuso de direito.

A **boa-fé subjetiva** corresponde a um estado de espírito, à intenção de prejudicar.

A **boa-fé objetiva** é o comportamento objetivo, como prestar informações dentro do prazo, responder objetivamente às perguntas.

Enunciado 1 do CJF: A verificação da **VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO ANIMUS** do sujeito processual.

Enunciado 374 do FPPC: O art. 5º prevê a boa-fé objetiva.

Enunciado 375 do FPPC: O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva.

Enunciado 376 do FPPC: A **VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO APLICA-SE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL.**

Enunciado 378 do FPPC: A boa-fé objetiva impede que o julgador profira, sem motivar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito aplicável às situações de fato análogas, ainda que em processos distintos.

ORDEM CRONOLÓGICA (ART. 12)

O dispositivo estabelece uma ordem preferencial de julgamento de acordo com a **DATA DE CONCLUSÃO.**

O rol é meramente exemplificativo, já que pode ser aplicado em qualquer caso, desde que por decisão fundamentada.

As sentenças homologatórias de acordo não estão sujeitas à ordem cronológica.

ESTÍMULO À RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS (ART. 3º)

Traço característico do processo civil moderno que visa a desafogar o Poder Judiciário e a estimular o diálogo entre as partes.

Enunciado 371 do FPPC: Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais.

VEDAÇÃO DE DECISÕES SURPRESA (ART. 10)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, **AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA SOBRE A QUAL DEVA DECIDIR DE OFÍCIO.**

Exceção: No caso específico de **improcedência liminar do pedido**, tendo como fundamento a ocorrência de **PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA**, o juiz poderá decidir sem a oitiva do Autor da ação, não havendo que se falar em nulidade por ausência de contraditório.

Art. 487.

Parágrafo único. **RESSALVADA A HIPÓTESE DO § 1º DO ART. 332**, a **PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA** não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Art. 332.

§ 1º. O juiz também poderá julgar **LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO** se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

• A ordem cronológica é importante inovação do CPC. Assim, sua leitura é imprescindível para o candidato:

Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, **preferencialmente**, à ordem cronológica **DE CONCLUSÃO** para proferir sentença ou acórdão.

§ 1º A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores.

§ 2º **ESTÃO EXCLUÍDOS** da regra do caput:

- I - as sentenças proferidas **em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido**;
- II - o julgamento de **processos em bloco** para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;
- III - o **julgamento de recursos repetitivos** ou de incidente de resolução de demandas repetitivas;
- IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932;
- V - o julgamento de **embargos de declaração**;
- VI - o julgamento de **agravo interno**;
- VII - as **preferências legais e as metas** estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça;

- VIII - os **processos criminais**, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal;
- IX - a causa que exija **urgência no julgamento**, **assim reconhecida por decisão fundamentada**.

Enunciado 486 do FPPC: A inobservância da ordem cronológica dos julgamentos **NÃO IMPLICA, POR SI**, a invalidade do ato decisório.

b) Da Aplicação das Normas Processuais:

- A norma processual civil tem aplicação imediata.
- A norma processual **não retroagirá, mas será aplicável imediatamente aos processos em curso**, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
- Por fim, deve-se atentar para o Código de Processo Civil ser norma geral, aplicável supletiva e subsidiariamente na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos.

Enunciado 2 do FPPC: As disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente às Leis n. 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009, desde que não sejam incompatíveis com as regras e princípios dessas Leis.

Enunciado 3 do FPPC: As disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

c) Jurisdição:

- Para a **doutrina moderna**, a **jurisdição** compreende os seguintes elementos:
 1. **PODER DE DECISÃO:** poder de afirmar a norma jurídica do caso concreto, solucionando a lide de forma definitiva.
 2. **PODER DE COERÇÃO:** autoriza o juiz e o Estado, no exercício da jurisdição, utilizar quaisquer mecanismos de coerção para fazer cumprir a vontade da lei;

3. PODER DE DOCUMENTAÇÃO: necessidade de documentar, instruir e fazer prova dos atos que fundamentem a atividade jurisdicional.

• **Características da Jurisdição:**

1. UNIDADE: a jurisdição é a mesma em todo o território nacional. Apesar de uma, a jurisdição é distribuída de acordo com a competência e a organização judiciária.

2. INÉRCIA: decorre do princípio dispositivo (*ne procedat iudex ex officio*). Conquanto se desenvolva por impulso oficial, a jurisdição depende da iniciativa das partes. Exceção: incidente de restauração dos autos.

3. INSTRUMENTALIDADE: a jurisdição é um instrumento de atuação do Estado.

4. IMPARCIALIDADE: decorrência do princípio do juiz natural.

5. SUBSTITUTIVIDADE: a decisão judicial substitui a vontade das partes.

6. DEFINITIVIDADE: a decisão judicial faz coisa julgada e é imutável, salvo hipóteses excepcionais.

• **Princípios:**

1. INVESTIDURA: a investidura depende de aprovação em concurso de provas e títulos por bacharel em direito com pelo menos 03 (três) anos de atividade jurídica. Há outras hipóteses de investidura. Importante a leitura do art. 93 da CF.

2. INAFASTABILIDADE: cláusula pétrea (CF, art. 5º, XXXV). A jurisdição é um poder-dever do Estado, do qual o juiz não pode se escusar. Da mesma forma, o legislador não pode criar hipóteses em que a jurisdição seja inviável.

3. TERRITORIALIDADE OU ADERÊNCIA: A jurisdição é distribuída por regras de competência. Importante disposição do novo CPC: “Art. 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos.”

4. JUIZ NATURAL: art. 5º, inciso XXXVII reza que “não haverá juízo ou tribunal de exceção”. Corresponde ao direito de ser julgado por um juízo imparcial, seguindo regras previamente estabelecidas.

5. INDELEGABILIDADE: por conta desse princípio, não se podem delegar atos decisórios. Como exceção, podem ser mencionados os atos instrutórios.

6. INEVITABILIDADE: as partes devem cumprir as decisões, pois elas têm força de lei.

d) Limites da Jurisdição Nacional:

- Nos artigos 21 a 25, o novo CPC define os limites entre a jurisdição nacional e estrangeira. Os artigos devem ser objeto de leitura minuciosa.

- Os artigos 21 e 22 tratam da competência concorrente ou cumulativa, ou seja, a decisão estrangeira também terá eficácia no Brasil caso seja homologada pelo STJ. O artigo 23, por sua vez, prevê as hipóteses em que a jurisdição brasileira detém competência exclusiva. Veja:

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:

I - **O RÉU**, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver **DOMICILIADO NO BRASIL;**

II - **NO BRASIL TIVER DE SER CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO;**

III - o fundamento seja **FATO OCORRIDO OU ATO PRATICADO NO BRASIL.**

Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.

Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações:

I - de **ALIMENTOS**, quando:

a) o **credor tiver domicílio** ou residência no Brasil;

b) o **réu mantiver vínculos no Brasil**, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos;

II - decorrentes de **RELAÇÕES DE CONSUMO**, quando o **consumidor tiver domicílio ou residência** no Brasil;

III - em que as **PARTES, EXPRESSA OU TACITAMENTE, SE SUBMETEREM À JURISDIÇÃO NACIONAL.**

Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, **COM EXCLUSÃO DE QUALQUER OUTRA:**

- I - conhecer de ações relativas a **IMÓVEIS** situados no Brasil;
- II - em matéria de **SUCESSÃO HEREDITÁRIA**, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de **BENS SITUADOS NO BRASIL**, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional;
- III - em **DIVÓRCIO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL**, proceder à partilha de **BENS SITUADOS NO BRASIL**, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

- Nas hipóteses de **COMPETÊNCIA CONCORRENTE**, a ação ajuizada no estrangeiro não induz litispendência, ressalvadas as hipóteses em que haja tratado ou acordo internacional. Caso a sentença definitiva prolatada no exterior seja homologada no Brasil, ela fará coisa julgada também no Brasil.
- A **COMPETÊNCIA EXCLUSIVA** trata basicamente de ações relacionadas a bens imóveis (*imóveis, direito à sucessão*) e partilha de bens (*moveis ou imóveis*) situados no Brasil em casos de divórcio, separação ou dissolução de união estável. A principal consequência da competência exclusiva é que se nega homologação e *exequatur* a decisões estrangeiras.
- A **INCOMPETÊNCIA RELATIVA** deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Na Justiça do Trabalho, a incompetência relativa é arguida por meio de exceção de incompetência.
- A **INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA** pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Magistrado. No novo CPC, o reconhecimento da incompetência absoluta **não implica imediata nulidade dos atos decisórios**. Assim, as decisões permanecem válidas até o pronunciamento do juízo competente

e) Outras formas de solução de litígios:

- O ordenamento jurídico veda a **autotutela**, mas permite a **autocomposição**, por meio da qual as partes decidem espontaneamente buscar uma solução ao litígio, desde que se trate de direito disponível.

- A **autocomposição** pode ser realizada dentro ou fora do processo, das seguintes formas:

1. **TRANSAÇÃO**: as partes fazem concessões mútuas.

2. **RENÚNCIA**: quando a parte abre mão de sua pretensão deduzida em juízo.

3. **RECONHECIMENTO DO PEDIDO**: quando a parte cessa a resistência do réu.

- A autocomposição pode ser auxiliada por terceiros:

CONCILIAÇÃO	MEDIAÇÃO
O conciliador propõe soluções ao caso.	O mediador apenas orienta os interessados acerca dos interesses conflitantes, mas não propõe soluções.
Indicada para casos em que NÃO EXISTE VÍNCULO anterior entre as partes.	Indicada para casos em que HÁ VÍNCULO ANTERIOR entre as partes.

f) Arbitragem:

- Autorizada no art. 3º, §1º, do CPC e regulamentada pela Lei n. 9.307/96, a arbitragem é uma espécie de jurisdição prestada por terceiro imparcial estranho ao Poder Judiciário. Nesse caso, a jurisdição é exercida por particular, com permissão legal do Estado.

- A arbitragem somente se aplica a **direitos patrimoniais disponíveis**.

- A arbitragem pode ser de direito ou de equidade. As partes podem escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, podem escolher a aplicação de princípios gerais de direito, dos costumes ou de regras internacionais, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.

- A arbitragem se instaura por **CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA** (anterior ao litígio) ou **COMPROMISSO ARBITRAL** (posterior ao surgimento do litígio).

RISCO DE PEGADINHA:

1. A **sentença arbitral faz coisa julgada** e só pode ser revista judicialmente em caso de nulidade por algum dos vícios presentes no art. 32 da Lei de Arbitragem¹; ou seja, o judiciário não pode analisar o mérito das decisões arbitrais.
2. A **decisão do árbitro constitui título executivo judicial** (CPC, art.515, VII).
3. A Lei n. 13.129/15 instituiu a **arbitragem na Administração Pública**. O candidato deve atentar para os seguintes pontos:
 - Ela se aplica apenas a conflitos relativos a **interesses patrimoniais**.
 - Quando envolver a Administração Pública, a arbitragem **será sempre de direito** e se respeitará a **publicidade**.
 - A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.

• Jurisprudência em Tese STJ n. 122:

1. A convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de **força vinculante** e de **caráter obrigatório**, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derogando-se a jurisdição estatal.
2. Uma vez expressada a vontade de estatuir, em contrato, cláusula compromissória ampla, a sua destituição deve vir através de igual declaração expressa das partes, não

¹ Lei nº 9.307/96

“Art. 32. É nula a sentença arbitral se: I - for nula a convenção de arbitragem; II - emanou de quem não podia ser árbitro; III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; V - Revogado; VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei.”

servindo, para tanto, mera alusão a atos ou a acordos que não tenham o condão de afastar a convenção das partes.

3. A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

4. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, declarar a nulidade de cláusula compromissória arbitral, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral, quando aposta em compromisso claramente ilegal.

5. A Lei de Arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição. (Súmula n. 485/STJ).

6. O prévio ajuizamento de medida de urgência perante o Poder Judiciário não afasta a eficácia da cláusula compromissória arbitral.

7. O árbitro não possui poder coercitivo direto, sendo-lhe vedada a prática de atos executivos, cabendo ao Poder Judiciário a execução forçada do direito reconhecido na sentença arbitral.

8. No âmbito do cumprimento de sentença arbitral condenatória de prestação pecuniária, a multa de 10% (dez por cento) do artigo 475-J do CPC deverá incidir se o executado não proceder ao pagamento espontâneo no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada do mandado de citação devidamente cumprido aos autos (em caso de título executivo contendo quantia líquida) ou da intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial (em havendo prévia liquidação da obrigação certificada pelo juízo arbitral). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 893)

9. A atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza jurisdicional, o que torna possível a existência de conflito de competência entre os juízos estatal e arbitral, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça - STJ o seu julgamento.

10. Não configura óbice à homologação de sentença estrangeira arbitral a citação por qualquer meio de comunicação cuja veracidade possa ser atestada, desde que haja prova inequívoca do recebimento da informação atinente à existência do processo arbitral.

11. A legislação consumerista impede a adoção prévia e compulsória da arbitragem no momento da celebração do contrato, mas não proíbe que, posteriormente, em face de eventual litígio, havendo consenso entre as partes, seja instaurado o procedimento arbitral.

12. Diante da força coercitiva de convenção condominial com cláusula arbitral, qualquer condômino que ingressar no agrupamento condominial está obrigado a obedecer às normas ali constantes, de modo que eventuais conflitos condominiais deverão ser resolvidos por meio de arbitragem, excluindo-se a participação do Poder Judiciário.

13. Não existe óbice legal na estipulação da arbitragem pelo poder público, notadamente pelas sociedades de economia mista, para a resolução de conflitos relacionados a direitos disponíveis.

14. A legitimidade para a impetração de mandado de segurança objetivando assegurar o direito ao cumprimento de sentença arbitral relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS é somente do titular de cada conta vinculada, e não da Câmara Arbitral ou do próprio árbitro.

g) Ação:

• **Conceito de Ação:** Ação pode ser definida como direito público subjetivo de provocar a atividade jurisdicional. É público porque é um poder-dever do Estado-juiz. Subjetivo

porque cabe à parte definir acerca de seu exercício. O direito de ação também é **autônomo**, pois não se confunde com o direito material. E **abstrato**, pois independe de o resultado do processo ser positivo ou negativo.

- **Condições da Ação:** A doutrina entende que as condições da ação não constituem mérito ou pressupostos processuais. Elas seriam intermediárias, mas, assim como os pressupostos processuais, condicionam a validade processual e a análise do mérito. Segundo o art. 17 do Código de Processo Civil de 2015: “Art. 17. *Para postular em juízo é necessário ter **interesse e legitimidade**.*”

- A teoria eclética de Liebman propõe que o direito de ação somente será exercido se presentes as condições da ação: **(a)** legitimidade das partes; **(b)** interesse de agir; **(c)** possibilidade jurídica do pedido. **A possibilidade jurídica do pedido não consta expressamente no novo CPC, pois entendeu-se que integraria o interesse de agir. Parte da doutrina entende que a possibilidade jurídica é questão de mérito.**

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 206 do STJ:** A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.

- **Súmula 570 do STJ:** Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes.

- A Justiça brasileira é competente para apreciar pedido de alvará judicial visando à autorização para lavratura de procuração em cartório no Brasil, em nome de herdeiro incapaz, a fim de permitir a atuação de sua curadora em inventário de bens situados no exterior. Precedentes: AgInt no AREsp 1.330.909-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/12/2025 (Info 879 do STJ).

- Mandado de segurança que impugna, em tese, normas administrativas editadas por autoridade federal sobre transparência e igualdade salarial possui natureza administrativa (e não trabalhista); logo, a competência é da Justiça Federal (e não da Justiça do Trabalho). Precedentes: AgInt no CC 208.248-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10/12/2025 (Info 879 o STJ).
- A jurisdição brasileira será exclusiva apenas quando o imóvel for o objeto central da controvérsia, não se aplicando a ações obrigacionais fundadas em contratos relacionados a imóveis. Precedentes: HDE 5.996-EX, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 7/10/2025 (Info 29 do STJ - Edição Extraordinária).
- Ação indenizatória contra município envolvendo criança deve seguir a regra geral de competência territorial, não se aplicando a competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude quando a demanda tiver cunho estritamente patrimonial. Precedentes: CC 215.093-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2/10/2025 (Info 870 do STJ).
- A competência territorial em relações de consumo é absoluta, permitindo ao consumidor escolher o foro; vale ressaltar, contudo, que não se admite escolha aleatória sem justificativa plausível. Precedentes: REsp 2.173.132-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 22/9/2025 (Info 865 do STJ).
- Compete à Justiça Comum Estadual julgar ação decorrente de bloqueio de conta em plataforma digital (ex: Uber, Ifood etc.) quando não houver pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Precedentes: CC 214.451-SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 16/9/2025 (Info 870 do STJ).
- A fundamentação *per relationem* é válida desde que o julgador enfrente, ainda que sucintamente, as novas questões relevantes para o julgamento. Precedentes: REsp 2.148.059-MA, REsp 2.148.580-MA e REsp 2.150.218-MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 20/8/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1306) (Info 859 do STJ).

- A redistribuição administrativa de competência, após anulação de acórdão pelo STJ, não viola direito líquido e certo quando segue o regimento interno do Tribunal de Justiça. Precedente: AgInt nos EDcl no RMS 74.656-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18/8/2025 (Info 861 do STJ).
- A cláusula de eleição de foro estrangeiro em contratos de adesão, celebrados pela internet entre empresa com sede estrangeira e consumidor brasileiro, pode ser declarada nula quando criar obstáculos ao acesso à Justiça pelo consumidor brasileiro. Precedente: REsp 2.210.341-CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17/6/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).
- Havendo indícios de litigância abusiva, o juiz pode, de forma fundamentada e razoável, exigir documentos que comprovem o interesse de agir e a verossimilhança da alegação. Precedente: REsp 2.021.665-MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 13/3/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1198) (Info 844 do STJ).
- A nova regra sobre eleição de foro no CPC, introduzida pela Lei 14.879/2024, só se aplica a ações ajuizadas após sua vigência. Precedente: CC 206.933-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/2/2025 (Info 842 do STJ).
- Fica cancelada a Súmula 222-STJ: Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Cancelada em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024 (Info 835 do STJ).
- Quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. Precedente: REsp 2.142.350-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 1º/10/2024 (Info 828 do STJ).
- Compete às Turmas da Primeira Seção (direito público) julgar recurso especial em execução de transação penal, quando a questão principal envolver matéria ambiental e

administrativa, mesmo que a obrigação derive da transação penal. Precedente: CC 204.530-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 7/8/2024 (Info 22 do STJ - Edição Extraordinária).

- A produção antecipada de prova pericial pode ser processada no foro onde situado o objeto a ser periciado ao invés do foro de sede da empresa ré, que coincide com o foro eleito em contrato. Precedente: REsp 2.136.190-RS, julgado em 4/6/2024 (Info 815 do STJ).

- Duas empresas estão litigando na Justiça Estadual; a ré alega que é necessária a intervenção da União na causa; essa mera alegação não é suficiente para que haja o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Precedente: EDcl no AgRg no Ag 1.275.461-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 21/5/2024 (Info 813 do STJ).

- Se a credora estrangeira, com base no contrato, ajuizou execução no Brasil, a justiça brasileira será competente para julgar os embargos à execução podendo analisar, inclusive, o direito estrangeiro no qual estava baseada a dívida. Precedente: REsp 1.966.276, julgado em 09/04/2024 (Info 807 do STJ).

- Compete ao Plenário do STF julgar agravos internos e embargos de declaração em recursos extraordinários (RE) e em recursos extraordinários com agravos (ARE) interpostos em face de acórdãos proferidos em ações diretas estaduais. Precedente: RE 913517, julgado em 22/03/2024 (Info 1132 do STF).

- Compete à Justiça Trabalhista processar e julgar pedidos decorrentes de relação de trabalho entre servidor público no cargo de Agente de Saúde Pública (Agentes de Combate às Endemias) e o respectivo Município, salvo se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local. Precedente: AgInt no CC 199.231-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 5.3.2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).

- A regra do art. 43 do CPC pode ser superada, sempre em caráter excepcional, quando se constatar que o juízo perante o qual tramita a ação não é adequado ou conveniente para processá-la e julgá-la. Precedente: CC 199.079/RN, julgado em 13/12/2023 (Info 15 do STJ – Edição Extraordinária).
- Compete à Justiça Comum o julgamento de ação na qual servidor celetista demanda parcela de natureza administrativa contra o Poder Público. Precedente: RE 1.288.440/SP, julgado em 01/7/2023 (Repercussão Geral – Tema 1143) (Info 1102 do STF).
- A competência para julgamento de ação de indenização por danos morais, decorrente de ofensas proferidas em rede social, é do foro do domicílio da vítima, em razão da ampla divulgação do ato ilícito. Precedente: REsp 2.032.427-SP, julgado em 27/4/2023 (Info 774 do STJ).
- Em respeito ao princípio da não surpresa, é vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo. Precedente: REsp 2.049.725-PE, julgado em 25/4/2023 (Info 772 do STJ).
- O STF entendeu por: (i) declarar constitucionais a expressão “administrativos” do art. 15; a expressão “dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” do art. 242, § 3º; a referência ao inc. II do art. 311 constante do art. 9º, parágrafo único, inc. II, e do art. 311, parágrafo único; o art. 985, § 2º; e o art. 1.040, inc. IV, todos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); (ii) atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (iii) atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial”, constante do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada. Para

dar cumprimento ao disposto na norma, poderá a administração do tribunal contratar banco oficial ou, caso assim opte, banco privado, hipótese em que serão observadas a realidade do caso concreto, os regramentos legais e princípios constitucionais aplicáveis e as normas do procedimento licitatório, visando à escolha da proposta mais adequada para a administração de tais recursos; e (v) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inc. I, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. Ficaram parcialmente vencidos os Ministros Dias Toffoli (Relator), André Mendonça, Edson Fachin e Luiz Fux, tão somente no tocante à interpretação conforme a Constituição aos arts. 46, § 5º, e 52, parágrafo único, ambos do CPC. Redigirá o acórdão o Ministro Relator. Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023. (ADI 5492).

- Não há ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

Esse princípio não é absoluto e sua aplicação não é automática e irrestrita. Precedente: EDcl nos EREsp 1213143-RS, julgado em 8/2/2023 (Info 763 do STJ).

- O princípio do juiz natural não é um obstáculo a afastamentos justos do juiz que presidiu a instrução, tais como aposentadoria, licença por motivo de saúde e até mesmo a morte. Isso porque não é um princípio absoluto. Precedente: RHC 212.229.

- Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em atenção à função constitucional que lhe é atribuída no art. 105, I, “d”, da Carta Magna, conhecer e julgar o conflito de competência estabelecido entre Tribunais Arbitrais, que ostentam natureza jurisdicional, ainda que vinculados à mesma Câmara de Arbitragem, sobretudo se a solução interna para o impasse criado não é objeto de disciplina regulamentar. STJ. 2ª Seção. CC 185702/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/06/2022 (Info 749 do STJ).
- Quando Juiz federal reconhece ilegitimidade passiva da autarquia federal e condena autora ao pagamento de honorários, determinando a remessa dos autos à Justiça estadual, a execução da verba honorária requerida pela entidade federal deve ser processada perante o juízo federal que constituiu o título executivo. STJ. 2ª Seção. CC 175883-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/08/2022 (Info 747).
- Tribunal não pode prolatar acórdão se apoiando em princípios jurídicos, mas sem fazer a necessária densificação e apenas empregando conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Precedente: REsp 1999967-AP, julgado em 17/08/2022 (Info 745 do STJ).
- Existindo interesse jurídico da União no feito, na condição de assistente simples, a competência afigura-se da Justiça Federal, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição da República, motivo pelo qual compete ao Tribunal Regional Federal o julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Justiça Estadual. STJ. Corte Especial. EREsp 1265625-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 30/03/2022 (Info 731).
- Não é possível a aplicação de multa por ato atentatório à justiça pelo não comparecimento pessoal da parte à audiência de conciliação, quando a parte estiver representada por advogado com poderes específicos para negociar e transigir. Precedente: Info 700 do STJ.

Art. 334. (...)

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

§ 10 A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

- A multa do artigo 334, § 8º, do CPC/2015 pode ser aplicada ao INSS ainda que ele tenha manifestado seu desinteresse em compor o litígio. Qualquer interpretação que relativize esse dispositivo será um retrocesso na evolução do Direito pela via jurisdicional e um desserviço à Justiça. Precedente: STJ. 1ª Turma. REsp 1769949-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 08/09/2020 (Info 680).

- Não fere o princípio da segurança jurídica a aplicação imediata de novo entendimento jurisprudencial. Isso porque não se trata de alteração normativa, mas apenas mudança de interpretação. Precedente: STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1595438/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/12/2016.

- A nulidade de algibeira, aquela que é guardada para ser alegada em momento posterior, e as suas outras teses não conseguirem ter êxito, viola a boa-fé processual. Precedente: Info 539 do STJ.

- É **COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL:**

Compete à Justiça Federal decidir as causas de interesse do Conselho Curador de Honorários Advocatícios. CC 199.358-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 24/4/2024 (Info 819 do STJ).

O procedimento de dúvida suscitado por registrador imobiliário será julgado pela Justiça Federal caso envolva bens de autarquia pública federal. STJ. 1ª Seção. CC 180351-CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/09/2022 (Info 751).

Servidor celetista admitido antes da CF/88, sem concurso público, pede verbas trabalhistas e a nulidade de contrato temporária: a competência é da Justiça do Trabalho. STJ. 1ª Seção. CC 188950-TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 14/09/2022 (Info 749).

Se, na mesma decisão, é reconhecida a ilegitimidade passiva de autarquia federal e, em razão disso, é determinada a remessa do processo para a Justiça Estadual, a competência para a execução dos honorários sucumbenciais nela fixados é da Justiça Federal. STJ. 2ª Seção. CC 175883-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/08/2022 (Info 747).

A parte interpôs recurso especial contra acórdão do TJ; no STJ, a União pede e é admitida como assistente simples da recorrente; o STJ determina o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento; o processo deverá ser remetido para o TRF (e não para o TJ). STJ. Corte Especial. EREsp 1265625-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 30/03/2022 (Info 731).

Ações rescisórias ajuizadas por ente federal contra decisões da justiça estadual. Ainda que o TJ tenha competência para rescindir decisões prolatadas por seus órgãos, quando há presença de qualquer ente federal, aplica-se o artigo 109, inciso I, da CF. Desse modo, a ação rescisória deve ser ajuizada no TRF e não no TJ. Precedente: STF. Plenário. RE 598650/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 8/10/2021 (Repercussão Geral – Tema 775) (Info 1033).

Ações sobre expedição de diploma de conclusão de curso superior, ainda que limitadas ao pagamento da indenização. Precedente: STF. Plenário. RE 1304964/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, julgado em 25/06/2021 (Repercussão Geral – Tema 1154). Não confunda este julgado com o que diz que é de competência da Justiça Estadual as ações que discutem a legalidade a cobrança de instituição de ensino superior estadual, municipal ou particular de taxa para expedição de diploma de curso. Precedente: STJ. 2ª Turma. REsp 1295790-PE, Rel. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/11/2012.

Ações de empresas de telefonia contra a ANATEL, autarquia federal, para tratar sobre o valor de uso da rede móvel, ainda que uma das litigantes se encontre em recuperação

judicial. Com efeito, o juízo universal da falência irá tratar dos assuntos pertinentes à recuperação judicial. Precedente: Info 649 do STJ.

Ações propostas pelo MPF deverão ser ajuizadas na Justiça Federal, porque é órgão da União. Precedente: STF. Plenário. RE 669952 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 09/11/2016.

Ações envolvendo a OAB, quer mediante o conselho federal, quer seccional, figure na relação processual. Precedente: Info 837 do STF.

Ainda que a OAB não seja uma autarquia, ela possui natureza federal. Assim, MS contra ato do presidente da seccional da OAB é de competência da Justiça Federal. Precedente: Info 508 do STJ.

• É **COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:**

Compete ao Juízo Estadual o processamento e julgamento do cumprimento de sentença promovido pelo INSS relativo ao ressarcimento de honorários periciais antecipados no bojo de ação acidentária. CC 191.185-MS, julgado em 28/2/2024 (Info 802 do STJ).

O processo de repactuação de dívidas do superendividado (art. 104-A do CDC) é de competência da Justiça Estadual mesmo que também envolva a Caixa Econômica Federal. CC 193066-DF, julgado em 22/3/2023 (Info 768 do STJ).

Ações que envolvem insolvência civil mesmo que envolva a participação da União, de entidade autárquica ou empresa pública federal. Precedente: Info 1011 do STF.

Ação de restituição de indébito proposta pelo usuário contra a concessionária de energia elétrica. Precedente: Info 601 do STJ.

Ações que discutem a legalidade a cobrança de instituição de ensino superior estadual, municipal ou particular de taxa para expedição de diploma de curso. Precedente: STJ. 2ª Turma. REsp 1295790-PE, Rel. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/11/2012.

Ação com natureza predominantemente civil entre ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa e operadoras de plano de saúde na modalidade autogestão vinculadas ao empregador. Precedente: CC 157.664-SP.

- A competência prevista no § 3º do art. 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado. Não interessa se a Vara fica localizada em município vizinho. A inexistência de Vara Federal é aferida com base na Comarca e não no município. STF. Plenário. RE 860508/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/3/2021 (Repercussão Geral – Tema 820) (Info 1008).
- Os efeitos da Lei nº 13.876/2019, que trata da delegação de competência da Justiça Federal para Estadual, não modifica a competência dos feitos ajuizados após 1º de janeiro de 2020. Precedente: STJ. 1ª Seção. CC 170.051-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/10/2021 (Info 716).
- É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência, pois o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Precedente: Info 705.
- A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à ocorrência dos vícios elencados no art. 32 da Lei nº 9.307/96, possui prazo **DECADENCIAL DE 90 DIAS**. Precedente: Info 709 do STJ.
- Se a parte provoca a manifestação do juízo arbitral, depois de obter o pronunciamento acerca da matéria, ela não pode pleitear a nulidade da decisão ao argumento de que o juízo arbitral não poderia ter enfrentado o tema. Precedente: Info 717 do STJ.
- É inadmissível a renúncia em sede de homologação de provimento estrangeiro. Precedente: SEC 8.542-EX.
- A ausência de jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse processual na homologação de provimento estrangeiro. Precedente: SEC 8.542-EX.
- O Ministério Público Federal é parte ilegítima para ajuizar ação civil pública que visa à anulação da tramitação de Projeto de Lei do Plano Diretor de município, ao argumento

da falta de participação popular nos respectivos trabalhos legislativos. Precedente: REsp 1.687.821-SC.

- Com a entrada em vigor do CPC/2015, tornou-se necessário que a sentença estrangeira esteja eficaz no país de origem para sua homologação no Brasil. Precedente: SEC 14.812-EX.

META 6

PODERES ADMINISTRATIVOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 8. Hierarquia. Poder hierárquico e suas manifestações.

(...)

26. Poder de polícia: conceito; polícia judiciária e polícia administrativa; liberdades públicas e poder de polícia. Limites, extensão e controle. Poder de polícia e regulação. Distinções. (...)

27. Principais setores de atuação da polícia administrativa. Poder Regulamentar. Regulamentos administrativos de execução e autônomos. O poder normativo não legislativo e o princípio da legalidade. Regulamentação e regulação. Análise do art. 84 da CF/1988 quanto aos limites do poder regulamentar.

Na PF: 8 Hierarquia. Poderes e Prerrogativas da Administração Pública. Poder Regulamentar. Conceito de poder-dever. Supremacia do interesse público. Poder hierárquico e suas manifestações.

(...)

31 Poder de polícia: conceito; polícia judiciária e polícia administrativa; liberdades públicas e poder de polícia.

32 Principais setores de atuação da polícia administrativa.

Na PFN: 5. Hierarquia. Poder hierárquico e suas manifestações.

(...)

18. Poder de polícia: conceito; polícia judiciária e polícia administrativa; liberdades públicas e poder de polícia e delegação acessória. Ciclo de Polícia.

19. Infrações e sanções administrativas.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **PODERES ADMINISTRATIVOS** pelo **PDF Base** do curso.

- Ler os seguintes dispositivos: artigos 11 a 17 da [Lei n. 9.784/99](#);
artigo 84, VI, da [Constituição Federal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto no site [www.qconcursos.com](#), utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	4 PODERES DA ADMINISTRAÇÃO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- Os poderes da Administração servem para que o Estado cumpra suas atribuições constitucionais e satisfaça o interesse da coletividade.
- O exercício dos poderes da Administração não é uma faculdade, é uma obrigação, é um dever. Isso porque o Estado tem a obrigação de buscar a satisfação do interesse da coletividade.
- Desse modo, os poderes administrativos têm as seguintes características:
 1. Irrenunciabilidade
 2. Instrumentalidade
 3. Indisponibilidade
- A omissão no exercício do poder administrativo configura abuso. Logo, o abuso de poder pode decorrer de ato comissivo ou omissivo.
- Abuso de poder é gênero do qual são espécies: desvio de poder e excesso de poder. Decore o seguinte macete: **A = D + E**.

ABUSO DE PODER	
DESVIO DE PODER	Ocorre quando, agindo dentro de sua competência, o agente desvia a finalidade . Exemplo: remoção para punir servidor.
EXCESSO DE PODER	Ocorre quando o agente excede de sua competência . Exemplo: ato de demissão assinado por chefe de setor.

- O abuso de poder pode ser corrigido por ato da própria Administração Pública, de ofício ou quando provocada, ou por decisão judicial.

b) Espécies de poderes-deveres da Administração Pública:

b.1) Poder Regulamentar:

- Poder regulamentar é o poder de editar atos administrativos gerais para fiel execução das leis. Em regra, o poder regulamentar produz atos secundários, que derivam da lei.
- A edição de decretos e regulamentos para fiel execução das leis é de competência exclusiva do Chefe do Executivo e não se confunde com o exercício de função normativa por outros órgãos e entidades administrativas (ex.: edição de resoluções, portarias, regimentos etc.).
- O poder regulamentar não é o mesmo que poder regulatório. O poder regulatório é a competência atribuída às entidades administrativas, com destaque para as agências reguladoras, que atuam especificamente em uma área técnica. Tal poder abrange o exercício de atividades normativas, executivas e judicantes.
- O poder regulamentar também não é o mesmo que poder normativo. O poder regulamentar é espécie da qual o Poder Normativo é gênero. O poder regulamentar é privativo do Chefe do Poder Executivo. O Poder normativo é conferido a toda Administração Pública, que pode emitir atos abstratos e gerais.

ESPÉCIES DE DECRETO

EXECUÇÃO OU REGULAMENTAR	Disciplina a fiel execução da lei, ainda que a lei não exija sua existência. Restringe-se aos limites estabelecidos na lei.
AUTORIZADO OU DELEGADO	Disciplina a lei, em virtude da necessidade imposta pela própria lei. A lei estabelece os limites e transfere para o Poder Executivo a fixação de normas técnicas. A lei não pode transferir ao Poder Executivo a tarefa de criar obrigações e deveres, fazendo o que se chama de “delegação em branco”. Há divergência na doutrina sobre o que consiste decreto autorizado.
AUTÔNOMO	É aquele que trata de matéria de lei. Tem fundamento direto na Constituição Federal. A doutrina diz que as hipóteses de decreto autônomo no Brasil são as seguintes: Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) VI – dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

b.2) Poder Hierárquico:

- Poder Hierárquico é o instrumento usado para distribuir e escalonar as funções dos órgãos e atuação de seus agentes.

- Não depende de prévia lei, pois se presume do escalonamento vertical administrativo. A autoridade hierarquicamente superior não precisa demonstrar suas determinações sob pena de incorrer em falta funcional, salvo situações de ordens manifestamente ilegais.

RISCO DE PEGADINHA:

Não existe subordinação ou hierarquia entre Administração Direta e Indireta. O que existe é vinculação ou tutela administrativa. É uma relação de VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA. Essa relação é bem mais limitada do que a subordinação hierárquica.

- O poder hierárquico consiste em: dar ordens, fiscalizar o cumprimento, delegar e avocar atribuições, rever atos inferiores.

b.3) Poder Disciplinar:

- O poder disciplinar é a prerrogativa reconhecida à Administração para investigar e punir, após o contraditório e a ampla defesa, os agentes públicos na hipótese de infração funcional e os demais administrados sujeitos à disciplina especial administrativa.

- Ao contrário do poder de polícia, exercido no âmbito de relações jurídicas genéricas entre Estado e cidadão, o poder disciplinar refere-se às relações jurídicas especiais, decorrentes de vínculos jurídicos específicos existentes entre o Estado e o particular. Exemplos: Administração e agente público, Administração e contratado, Administração e usuário de serviços públicos etc.

- A sanção de natureza disciplinar não se confunde com a sanção penal ou civil, pois elas têm fundamentos diversos.

- No Direito Penal, há um sistema de rígida tipicidade, onde cada conduta ilícita é descrita detalhadamente. No Direito Administrativo Disciplinar, o legislador costuma fazer uso de normas gerais de conduta.

b.4) Poder de Polícia:

- O CTN define poder de polícia da seguinte forma:

Art. 78. Considera-se **poder de polícia** atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

CLASSIFICAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA

ORIGINÁRIA	Exercido pela administração direta.
DERIVADA	Exercido por pessoas jurídicas que integram a administração indireta.
AMPLIO	Envolve a atividade de edição de leis que criam limitações administrativas.
RESTRITO	Não envolve a atividade legislativa, mas somente as atividades administrativas de regulamentação e execução dessas leis.

CICLO DO PODER DE POLÍCIA

ORDEM	É a norma legal que estabelece, de forma primária, as restrições e as condições para o exercício das atividades privadas. Veja o conceito amplo de Poder de Polícia no quadro acima.
CONSENTIMENTO	É a anuência do Estado para que o particular desenvolva determinada atividade. Nesse caso, o consentimento estatal pode ser dividido em, pelo menos, duas categorias: 1. Licença: é ato VINCULADO, por meio do qual a Administração reconhece o direito do particular. Exemplo: licença para dirigir veículo automotor ou para o exercício de determinada profissão. 2. Autorização: é ato DISCRICIONÁRIO, por meio do qual a Administração, após a análise da conveniência e da oportunidade, faculta o exercício de determinada atividade privada ou a

	utilização de bens particulares, sem criação, em regra, de direitos subjetivos ao particular. Exemplo: autorização para porte de arma.
FISCALIZAÇÃO	É a verificação do cumprimento da ordem e do consentimento de polícia. Exemplo: fiscalização de trânsito, fiscalização sanitária etc.
SANÇÃO	É a medida coercitiva aplicada ao particular que descumpra a ordem de polícia ou os limites impostos no consentimento de polícia. Exemplo: multa de trânsito, interdição do estabelecimento comercial irregular, apreensão de mercadorias estragadas etc.

- Para o STJ, somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis a pessoas jurídicas de direito privado, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público. Precedente: REsp 817.534.
- Contudo, para o STF (Info 996), em relação às estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime de monopólio, não há razão para o afastamento do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, sob pena de esvaziamento da finalidade para a qual aquelas entidades foram criadas. Em outras palavras, as três últimas fases seriam delegáveis às estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime de monopólio. Adote esta corrente em sua prova.

ATRIBUTOS DO PODER DE POLÍCIA	
DISCRICIONARIEDADE	• Consiste na livre escolha pela administração sobre a conveniência e oportunidade do exercício do poder de polícia.

	• A regra é a discricionariedade. Todavia, nem todos os atos são discricionários. Exemplo: licença é ato vinculado, em regra.
AUTOEXECUTORIEDADE	• Não há necessidade de anuência prévia do Judiciário para as restrições serem implementadas. Todavia, a Administração Pública pode optar por requerer uma ordem judicial para tanto. • A autoexecutoriedade não retira o interesse de agir do Poder Público. Bandeira de Mello e Di Pietro lecionam que a autoexecutoriedade existe quando: 1. a lei autorizar. 2. nas situações de emergência/urgência. • Esses autores dividem a autoexecutoriedade em: 1. Exigibilidade: Capacidade de a Administração Pública impor obrigações. Meios coercitivos indiretos. Significa dizer que o ato é fonte de obrigação. 2. Executoriedade: Capacidade de a Administração Pública fazer com que o particular cumpra a obrigação. É a possibilidade de a administração realizar diretamente, por meio de execução forçada da medida, o que ela impôs ao administrado.
COERCIBILIDADE	• É a possibilidade do uso de força se necessário para implementar a medida de polícia. • Muitos atos de polícia não são dotados de coercibilidade. É o que ocorre com atos preventivos de polícia tais como a outorga de licenças ou autorizações necessárias.

- Art. 1º da Lei 9.873/99: **PRESCREVE EM CINCO ANOS** a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da **DATA DA PRÁTICA DO ATO** ou, no caso de infração permanente ou continuada, **DO DIA EM QUE TIVER CESSADO**.

- O STJ entende que a lei acima não se aplica aos Estados e Municípios, pois é específica da Administração Pública Federal.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 434 do STJ:** O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito.
- **Súmula n. 467 do STJ:** Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
- **Súmula n. 561 do STJ:** Os conselhos regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos.
- O art. 1º, § 1º da Lei 9.873/1999, que trata da prescrição intercorrente, aplica-se apenas à administração pública federal, sendo inaplicável a entes estaduais e municipais. Precedente: AgInt no AREsp 1.900.837-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 22/9/2025 (Info 865 do STJ).
- O INMETRO não tem competência para fiscalizar as balanças dos postos de saúde dos entes públicos. Precedente: REsp 2.012.248-RN, julgado em 21/5/2024 (Info 814 do STJ).

- A ANP adota, como regra em atividades fiscalizatórias, a dupla visita; a conduta de armazenar, no mesmo ambiente, recipientes de gás liquefeito de petróleo (GLP) cheios e vazios não é prevista como situação de risco a excepcionar a regra da dupla visita. Precedente: REsp 1.952.610-RS, julgado em 7/11/2023 (Info 795 do STJ).

- A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) – entidade de direito privado responsável por viabilizar o comércio de energia no mercado brasileiro – não possui o poder administrativo de polícia para impor multas às empresas associadas em razão de descumprimento de contrato.

Não é possível delegar a função sancionadora do exercício do poder de polícia à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE por ser uma associação privada que não integra a Administração Pública. Precedente: REsp 1.950.332-RJ, julgado em 26/9/2023 (Info 790 do STJ).

- É legítimo o poder de polícia conferido à ANATEL para fiscalizar as atividades de radiodifusão. Precedente: ADI 4039/DF, julgado em 24/6/2022 (Info 1060 do STF).

- O INMETRO não possui competência exclusiva para fiscalização quantitativa de produtos comercializados. REsp 1832357-SC (Info 742).

- Ofende os arts. 2º e 84, II, da Constituição Federal norma de legislação estadual que estabelece prazo para o chefe do Poder Executivo apresentar a regulamentação de disposições legais. Precedente: ADI 4728/DF (Info 1037).

- É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Precedente: RE 633782/MG (Info 996).

Observação: Julgado abaixo imprime a posição do STJ. Contudo, adote a posição do STF em provas.

- As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção.

No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção).

Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público.

No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para aumentar a arrecadação. Precedente: REsp 817.534/MG.

- Não é possível a manutenção de quiosques e trailers instalados sobre calçadas sem a regular aprovação estatal. Isso porque as calçadas são consideradas bens públicos, como bens de uso comum do povo (art. 99, I, do Código Civil). Se o apossamento do espaço urbano público ocorre ilegalmente, incumbe ao administrador, sob risco de cometimento de improbidade e infração disciplinar, fazer a imediata demolição de eventuais construções irregulares e a desocupação de bem turbado ou esbulhado. Precedente: REsp 1846075-DF (Info 671).

- A administração pública possui interesse de agir para tutelar em juízo atos em que ela poderia atuar com base em seu poder de polícia, em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional. Precedente: REsp 1651622/SP.

- O prazo prescricional para as ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, quando não existir legislação local específica, é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, sendo inaplicáveis as disposições contidas na Lei n. 9.873/99, cuja incidência limita-se à Administração Pública Federal Direta e Indireta. Precedente: AgInt no REsp 1409267/PR.
- A prerrogativa de fiscalizar as atividades nocivas ao meio ambiente concede ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA interesse jurídico suficiente para exercer seu poder de polícia administrativa, ainda que o bem esteja situado dentro de área cuja competência para o licenciamento seja do município ou do estado. Precedente: AgInt no REsp 1484933/CE.
- Ante a omissão do órgão estadual na fiscalização, mesmo que outorgante da licença ambiental, o IBAMA pode exercer o seu poder de polícia administrativa, já que não se confunde a competência para licenciar com a competência para fiscalizar. Precedente: AgInt no REsp 1484933/CE.
- O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas relacionadas à transgressão dos preceitos ditados pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente: AgInt no REsp 1594667/MG.
- A atividade fiscalizatória exercida pelos conselhos profissionais, decorrente da delegação do poder de polícia, está inserida no âmbito do direito administrativo, não podendo ser considerada relação de trabalho e, por consequência, não está incluída na esfera de competência da Justiça Trabalhista. Precedente: AgRg no AgRg no AREsp 639899/RS.
- Não é possível a aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatório. Precedente: AgInt no AREsp 541532/MG.

- É legítima a cobrança da taxa de localização, fiscalização e funcionamento quando notório o exercício do poder de polícia pelo aparato administrativo do ente municipal, sendo dispensável a comprovação do exercício efetivo de fiscalização. Precedente: AgRg no AREsp 308841/SC.
- Não é possível a manutenção de quiosques e trailers instalados sobre calçadas sem a regular aprovação estatal. REsp 1846075-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020 (Info 671 do STJ).
- As guardas municipais, desde que autorizadas por lei municipal, têm competência para fiscalizar o trânsito, lavrar auto de infração de trânsito e impor multas. Precedente: RE 658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 6/8/2015 (repercussão geral) (Info 793) (Tema 742).

META 7

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 21. Justiça do Trabalho. Organização. Competência. (...)

Na PF: 13 Organização judiciária do trabalho: jurisdição e competência da Justiça do Trabalho. 13.1 Servidores da Administração Pública e o art. 114, I, da Constituição Federal de 1988. 13.2 Empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista (pessoas jurídicas de direito privado). 13.3 Servidores públicos estatutários e servidores públicos celetistas. 13.4 Servidores temporários. 13.5 Competência para o processamento e julgamento do dissídio de greve dos servidores públicos. 13.6 Competência para processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do concurso público em face da Administração Pública, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. 13.7 Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de consignação em pagamento movida pela Administração Pública contra sociedade empresária por ela contratada para a prestação de serviços terceirizados. 13.8 Competência da Justiça do Trabalho em ações que objetivem a alteração de dados do cadastro nacional de informações sociais (CNIS).

Na PFN: 12. Direito processual do Trabalho. (...) Organização. Competência.

ATUALIZADO EM MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler o seguinte dispositivo da [Constituição Federal](#): art. 114.
- Ler os seguintes dispositivos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): 651, 677, 800, 804, 805, 806 e 876.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
ASSUNTO	3 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Iniciais:

- A Emenda Constitucional n. 45/2004 aumentou substancialmente a competência da Justiça do Trabalho, que passou a processar e julgar as relações trabalhistas em sentido amplo. Nesse ponto, é bom lembrar que relação de trabalho é gênero da qual relação de emprego é espécie.

RELAÇÃO DE EMPREGO	RELAÇÃO DE TRABALHO
Se caracteriza quando estão presentes os requisitos do art. 3º da CLT: • prestação de serviços <i>intuitu personae</i> (pessoalidade) • subordinação • onerosidade • não eventualidade	Se caracteriza quando, por meio de qualquer vínculo jurídico, uma pessoa natural presta serviços a outrem, mediante o pagamento de uma contraprestação. Ocorre quando algum(ns) do(s) requisito(s) do art. 3º da CLT não é(são) preenchido(s).

- **Não é toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho que deve ser submetida à Justiça do Trabalho.** Na ADI 3.395, o STF decidiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para o julgamento de ações envolvendo servidores públicos estatutários e envolvendo os vínculos oriundos de regime jurídico-administrativo, tal como o dos cargos em comissão. Nesses casos, é competente a Justiça Federal (no caso

de ações que envolvam servidores públicos federais) ou a Justiça Estadual (na hipótese de ações que envolvam servidores públicos estaduais ou municipais).

- Do mesmo modo, compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.

CRUZADINHA:

A contribuição confederativa deixou de ser obrigatória com a Reforma Trabalhista. Dessa forma, perdeu seu caráter tributário. O STF já se posicionou sobre a constitucionalidade dessa alteração.

- Se o servidor da administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional for regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, será da Justiça do Trabalho a competência para julgar os dissídios entre o empregado público e a administração pública.

- Ocorre que, se a lide surgir em momento pré-contratual, ou seja, na fase de seleção e de admissão de pessoal sob regime celetista da Administração Direta ou Indireta, será da Justiça Comum a competência para julgar a causa. Isso porque a contratação do empregado público se guia por normas de direito administrativo e, somente após sua contratação sob o regime da CLT, é que se fixa a competência da Justiça do Trabalho. Precedente: RE 960429/RN no Info 968 do STF.

- Não existe competência da Justiça do Trabalho para ações penais.
- A competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições sociais não inclui as contribuições devidas a terceiros do sistema S (Sesi, Sesc, Senai etc.).
- A Justiça Comum Federal ou Estadual é competente para julgar a abusividade de greve de **servidores públicos celetistas** da administração direta, autarquias e fundações de direito público. Precedente: RE

- O valor da causa na Justiça do Trabalho não delimita a competência, mas serve para delimitar o rito processual (sumário e sumaríssimo).

b) Competência Absoluta x Competência Relativa:

ABSOLUTA	RELATIVA
MATERIAL/FUNCIONAL/PESSOAL	TERRITORIAL E VALOR DA CAUSA
Alegada a qualquer tempo	Alegada na primeira oportunidade
Preliminar na contestação	Alegação por meio de exceção de incompetência territorial (art. 800 da CLT)
Declarada de ofício	Declarada quando provocada
Não pode ser modificada	Pode ser prorrogada ou alterada pela conexão/continência
Pode ser objeto de rescisória	Não pode ser objeto de rescisória

c) Conflitos de competência entre órgãos que detém jurisdição trabalhista:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA	ÓRGÃO JULGADOR
Entre duas Varas do Trabalho ou entre Juiz do trabalho e Juiz de Direito investido de jurisdição trabalhista	TRT (art. 809, a, da CLT);
Entre TRTs	TST (art. 808, b, da CLT);
Entre Juiz do Trabalho e Juiz de Direito, ou entre Juiz do Trabalho e Juiz Federal	STJ (art. 105, I, d, da CF);
Entre TST e TJ ou TRF	STF (art. 102, I, o, da CF).

d) Ações de Acidente de Trabalho:

COMPETÊNCIA	PARTES	DEMANDA
Justiça Estadual	Empregado (ou Sucessores) X	Ação Previdenciária Acidentária Recebimento de benefício previdenciário acidentário;

	INSS	A Justiça Federal não tem competência para causas acidentária (final do artigo 109, inciso I, da CF).
Justiça do Trabalho	Empregado (ou Sucessores) X Empregador	<i>Ação Trabalhista Indenizatória</i> Recebimento de indenização por danos morais ou patrimoniais. A Justiça do Trabalho tem competência (artigo 114 da CF) e Súmula Vinculante n. 22: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.
Justiça Federal	INSS X Empregador	<i>Ação Regressiva do INSS</i> Ressarcimento da autarquia do que pagou a título de benefício previdenciário; A Justiça Federal tem competência para julgamento das causas em que a autarquia previdenciária seja autora (artigo 109, I, da CF).

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Tema 1143 do STF:** A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.

STF. Plenário. RE 1.288.440/SP, julgado em 01.7.2023 (Repercussão Geral – Tema 1143) (Info 1102).

• **Súmula Vinculante n. 22:** A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.

Observações sobre a Súmula Vinculante 22

1. Superou o antigo entendimento do STF de que a competência era da Justiça Comum. Por essa razão, foi necessário estabelecer um marco temporal, que é a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.

2. **Súmula 367 do STJ:** A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados.

3. Ainda que propostas pelos sucessores do trabalhador falecido, a competência é da Justiça do Trabalho. Precedente: RE 600.091. A Súmula 392 do TST é também neste sentido:

Súmula 392 do TST: Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a **Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material**, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, **ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido**.

4. O marco temporal da Súmula Vinculante, que é a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04, é usado também para as causas que envolvem representação interna das entidades sindicais. Desse modo, caso haja sentença de mérito, o processo deve permanecer na Justiça Comum. Caso não haja sentença de mérito, o processo deve ser remetido para Justiça do Trabalho, sob pena de violação à Súmula Vinculante 22.

5. A ação regressiva do INSS contra o empregador, para fins de obter ressarcimento de despesas tidas com benefícios previdenciários, é da Justiça Comum, em específico, da Justiça Federal.

6. Considerando o entendimento do STF, o STJ revogou a Súmula 366, cujo teor era: ~~Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação indenizatória proposta por viúva e filhos de empregado falecido em acidente de trabalho.~~

- **Súmula Vinculante n. 23:** A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.
- **Súmula Vinculante n. 53:** A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.
- **Súmula n. 736 do STF:** Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.

RISCO DE PEGADINHA:

Demanda individual de servidor estatutário que pede adicional de insalubridade. De quem é a competência? Justiça comum.

Segundo o TST, a Súmula não se aplica a demandas individuais típicas. Precedente: RR-1444-86.2018.5.22.0103, 8ª Turma, 18/12/2020.

Contudo, a súmula se aplica, independentemente da natureza jurídica do vínculo entre as partes, em se tratando de ação que versa sobre o cumprimento de normas de saúde, higiene e medicina do trabalho quando a ação for coletiva (sindicato ou MPT, por exemplo).

- **Súmula n. 10 do STJ:** Instalada a Junta de Conciliação e Julgamento, cessa a competência do juiz de direito em matéria trabalhista, inclusive para a execução das sentenças por ele proferidas.

- **Súmula n. 97 do STJ:** Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único.
- **Súmula n. 137 do STJ:** Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário.
- **Súmula n. 218 do STJ:** Compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão.
- **Súmula n. 363 do STJ:** Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.
- **Súmula n. 367 do STJ:** A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados.
- **Súmula n. 368 do STJ:** I - A Justiça do Trabalho é competente para **DETERMINAR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES FISCAIS**. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição.
- **Súmula n. 19 do TST:** A Justiça do Trabalho é competente para apreciar reclamação de empregado que tenha por objeto direito fundado em quadro de carreira.
- **Súmula n. 189 do TST:** A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou não, da greve.

- **Súmula n. 300 do TST:** Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativas ao cadastramento no Programa de Integração Social (PIS).

- **Súmula n. 389 do TST:**

I – Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e empregador tendo por objeto indenização pelo não-fornecimento das guias do seguro-desemprego.

II – O não-fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego dá origem ao direito à indenização.

- **Súmula n. 392 do TST:** Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.

- **Súmula n. 420 do TST:** Competência funcional. Conflito negativo. TRT e Vara do Trabalho de idêntica região. Não configuração. Não se configura conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculada.

- **Súmula n. 430 do TST:** Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização.

- **Súmula n. 454 do TST:** Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).

- **Orientação Jurisprudencial n. 26 da SDI-I:** Competência da Justiça do Trabalho. Complementação de pensão requerida por viúva de ex-empregado. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar pedido de complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado, por se tratar de pedido que deriva do contrato de trabalho.
- **Orientação Jurisprudencial n. 138 da SDI-I:** Competência residual. Regime jurídico único. Limitação da execução Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista.
- **Orientação Jurisprudencial n. 416 da SDI-I:** Imunidade de jurisdição. Organização ou organismo internacional. As organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não se lhes aplicando a regra do Direito Consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade jurisdicional.
- **Orientação Jurisprudencial n. 68 da SDI-II:** Antecipação de tutela. Competência Nos Tribunais. Compete ao relator decidir sobre o pedido de antecipação de tutela, submetendo sua decisão ao Colegiado respectivo, independentemente de pauta, na sessão imediatamente subsequente.
- **Orientação Jurisprudencial n. 129 da SDI-II:** Ação anulatória. Competência originária. Em se tratando de ação anulatória, a competência originária se dá no mesmo juízo em que praticado o ato supostamente eivado de vício.
- **Orientação Jurisprudencial n. 130 da SDI-II:**
 - I – A competência para a ação civil pública fixa-se pela extensão do dano.

II – Em caso de dano de abrangência regional, que atinge cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma Vara do Trabalho, a competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais Regionais do Trabalho distintos.

III – Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência concorrente para a ação civil pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho. IV – Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver sido distribuída.

- **Orientação Jurisprudencial n. 149 da SDI-II:** Conflito de competência. Incompetência territorial. Hipótese do art. 651, § 3º, da CLT. Impossibilidade de declaração de ofício de incompetência relativa. Não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso do uso, pelo trabalhador, da faculdade prevista no art. 651, § 3º, da CLT. Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta.

- Compete à Justiça Trabalhista processar e julgar pedidos decorrentes de relação de trabalho entre servidor público no cargo de Agente de Saúde Pública (Agentes de Combate às Endemias) e o respectivo Município, salvo se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local. Precedente: AgInt no CC 199.231-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 5/3/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).

- Justiça do Trabalho não pode exigir a prévia conclusão da negociação coletiva para que as entidades da administração pública possam demitir os seus empregados e realizar a sua extinção. Precedente: ADPF 486/RS, julgado em 01/7/2023 (Info 1101 do STF).

- É competência da Justiça do Trabalho processar e julgar o cumprimento de sentença por ela proferida, ainda que tenha ocorrido a cessão a terceiro da titularidade do crédito nela reconhecido. Precedente: CC 162902-SP, julgado em 2/3/2023 (Info 766 do STJ).

- Compete à Justiça do Trabalho julgar ação proposta contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp 1547767-SP, julgado em 22/03/2022 (Info 733 do STJ).
- Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação civil pública fundamentada na não concessão pela União de Selo de Responsabilidade Social a empresa pela falta de verificação adequada do cumprimento de normas que regem as condições de trabalho. Precedente: AgInt no CC 155994/SP (Info 696).
- Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Precedente: RE 1089282/AM (Info 1001).
- A Justiça do Trabalho é competente para executar, de ofício, as contribuições previstas no art. 195, incisos I, alínea “a”, e II, da Carta da República, relativamente a títulos executivos judiciais por si formalizados em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998. Precedente: RE 595326, julgado em 24/08/2020 (Info 991).
- Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Precedente: RE 1089282/AM, julgado em 4/12/2020 (Repercussão Geral – Tema 994) (Info 1001).
- Se a lide surgir em momento pré-contratual, ou seja, na fase de seleção e de admissão de pessoal de pessoal sob regime celetista da Administração Direta ou Indireta, será da Justiça Comum a competência para julgar a causa. Isso porque a contratação do empregado público se guia por normas de direito administrativo e, somente após sua

contratação sob o regime da CLT, é que se fixa a competência da Justiça do Trabalho.
Precedente: RE 960429/RN no Info 968 do STF.

- A Justiça Comum Federal ou Estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público. Precedente: RE 846854.
- Compete à Justiça comum processar e julgar causa de servidor público municipal admitido mediante aprovação em concurso público sob o regime da CLT e que, posteriormente, passou a ser regido pelo estatuto dos servidores públicos municipais (estatutário). Precedente: Info 964 do STF.
- Compete à Justiça do Trabalho julgar causa relacionada com depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de servidor que ingressou no serviço público antes da Constituição de 1988 sem prestar concurso. Precedente: Info 839 do STF.
- A não oposição da exceção de incompetência em momento oportuno opera preclusão da questão, sendo inviável a modificação da competência territorial, ainda que as partes estejam de comum acordo. Info 231.

No Info 225, o TST entendeu que “o prazo do art. 800 da CLT tem, efetivamente, natureza preclusiva, de modo que, não tendo a parte exercido seu direito de opor exceção de incompetência territorial na forma e no interregno ali previstos, prorrogasse a competência territorial do juízo em que proposta a ação.”

No Info 214, o TST entendeu pela possibilidade da aplicação do artigo 190 do CPC em relação à competência territorial, tendo em vista que a exceção de incompetência fora promovida dentro do prazo processual.

No Info 231, o TST entendeu que “a contratação de trabalhador por meio de sítio eletrônico de intermediação de mão de obra e em que a prestação de serviços se deu em local distinto da sede da empresa e do domicílio do empregado, é de competência do juízo que melhor atenda à ponderação entre os princípios de acesso à justiça e o do contraditório e da ampla defesa.”

No Info 198, o TST entendeu que “é possível reconhecer a competência territorial do foro do domicílio do reclamante quando a empresa contratante tiver atuação em âmbito nacional, não havendo necessidade de coincidir o domicílio do empregado com o local da prestação de serviço ou com o da contratação ou arregimentação.”

No Info 185, o TST entendeu que “É possível reconhecer a competência territorial do foro do domicílio da reclamante quando a atribuição da competência ao juízo do Trabalho da contratação ou da prestação dos serviços inviabilizar a garantia do exercício do direito de ação.”

- É competente a Justiça do Trabalho para julgar e processar:

Pagamento de multa estipulada em cláusula penal decorrente de descumprimento de cláusula de permanência no emprego, ambas previstas em contrato de cessão de direitos de natureza civil. Info 230.

Mandado de segurança contra ato de juiz do trabalho que exorbita de sua competência e decide matéria alheia à sua jurisdição. Info 223.

Ação civil pública objetivando que o município implemente políticas públicas constitucionalmente previstas para prevenir e erradicar o trabalho infantil. Info 222.

Ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho cuja causa de pedir seja o descumprimento de normas de segurança, saúde e higiene de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico administrativo. Info 188.

Matéria que envolva os efeitos da readmissão de empregados anistiados. Info 221.

Causa em que a reclamante exerce cargo em comissão em município, sob o regime da CLT. Info 217.

Ação Civil Pública que tem por objeto a proteção ampla dos direitos constitucionais pertinentes às relações do trabalho firmadas por instituição privada (OSCIP), ainda que suas atividades se desenvolvam a partir de relações jurídico-administrativas (termo de parceria) estabelecidas entre o ente público e a Associação-Ré. Info 213.

Execução de multa, em razão do inadimplemento, por ente público, de obrigação prevista em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Info 204.

- É incompetente a Justiça do Trabalho para julgar e processar:

Ação de indenização por danos morais ajuizada contra sites de busca na internet em virtude da disponibilização de informações acerca de reclamações trabalhistas ajuizadas pelos reclamantes. Info 228.

Controvérsia sobre a natureza da relação jurídica existente entre Município e servidores públicos, ainda que se vislumbrem elementos capazes de inferir que os servidores não estariam submetidos ao regime estatutário. Info 218.

Ação com a finalidade de proibir publicação, por jornais de grande circulação, de anúncios de emprego com cunho discriminatórios. Info 216.

Cobrança de imposto sindical quando deflagradas entre sindicatos profissionais de servidores estatutários e o respectivo ente público patronal, visto que é da Justiça Comum. Info 201.

Situações advindas de contrato de prestação de serviços advocatícios de advogado que atuou como prestador de serviço autônomo. Info 185.

